

**CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES RELATIVES AUX
CONTRATS DE L'ASE
(ESA/C/290, rév. 6, édition résultant de ESA/C(2003)103)**

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS DE L'ASE

Chapitre 1	Dispositions générales
Chapitre 2	Garanties particulières
Chapitre 3	Dispositions juridiques
Chapitre 4	Dispositions financières générales
Chapitre 5	Exécution des travaux
Chapitre 6	Réception
Chapitre 7	Résiliation

DEUXIEME PARTIE

**CONDITIONS RELATIVES AUX DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE AFFERENTS AUX CONTRATS DE L'ASE POUR
TRAVAUX D'ETUDE, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

DEUXIEME PARTIE - (OPTION A) REGIME GENERAL

DEUXIEME PARTIE - (OPTION B) REGIME PARTICULIER POUR CONTRATS
A FINANCEMENT PARTIEL

ANNEXE 1

Partie 1 - Détermination des prix
Partie 2 - Contrôle du coût

ANNEXE 2

Barème de pénalités

INDEX DETAILLE DES CLAUSES

PREMIERE PARTIE: CONDITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS DE L'ASE

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

- CLAUSE 1 Clauses et règles applicables
- CLAUSE 2 Approbation
- CLAUSE 3 Langues utilisées
- CLAUSE 4 Originaux du contrat
- CLAUSE 5 Représentants de l'Agence - Inspections
- CLAUSE 6 Rapports
- CLAUSE 7 Communications
- CLAUSE 8 Obligation du contractant concernant la documentation et le matériel fournis ainsi que l'emplacement indiqué par l'Agence
- CLAUSE 9 Publicité des contrats

CHAPITRE II - GARANTIES PARTICULIERES

- CLAUSE 10 Equipement, fourniture et documents techniques procurés au contractant par l'Agence
- CLAUSE 11 Compensation des dommages causés aux personnes et aux biens

CHAPITRE III - DISPOSITIONS JURIDIQUES

- CLAUSE 12 Droit applicable
- CLAUSE 13 Arbitrage
- CLAUSE 14 Infractions
- CLAUSE 15 Atteinte portée aux droits des tiers
- CLAUSE 16 Diffusion et utilisation des informations par les contractants

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES GENERALES

- CLAUSE 17 Fixation des prix
- CLAUSE 18 Impôts et droits de douane
- CLAUSE 19 Frais d'emballage et de transport
- CLAUSE 20 Avances et acomptes
- CLAUSE 21 Règlement définitif
- CLAUSE 22 Lieu de paiement et monnaie de compte

CHAPITRE V - EXECUTION DES TRAVAUX

- CLAUSE 23 Conditions générales d'exécution
- CLAUSE 24 Transfert de contrat
- CLAUSE 25 Sous-contrats
- CLAUSE 26 Changements et modifications apportés aux projets, aux techniques et aux

- spécifications
CLAUSE 27 Délais prévus pour la livraison des fournitures et la prestation des services
CLAUSE 28 Pénalités pour retard de livraison

CHAPITRE VI - RECEPTION

- CLAUSE 29 Réception et refus
CLAUSE 30 Garanties

CHAPITRE VII - RESILIATION

- CLAUSE 31 Règle générale
CLAUSE 32 Résiliation sans faute du contractant
CLAUSE 33 Résiliation pour faute du contractant
CLAUSE 34 Résiliation dans des cas particuliers
CLAUSE 35 Dispositions relatives à la résiliation applicable aux sous-contrats

DEUXIEME PARTIE - CONDITIONS RELATIVES AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE AFFERENTS AUX CONTRATS DE L'ASE POUR TRAVAUX D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

DEUXIEME PARTIE (OPTION A): CONDITIONS RELATIVES AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET AUX DROITS CONNEXES AFFERENTS AUX ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - REGIME GENERAL -

- CLAUSE 36 Principes généraux
CLAUSE 37 Informations à fournir
CLAUSE 38 Divulgateion
CLAUSE 39 Détention des droits de propriété intellectuelle
CLAUSE 40 Enregistrement des droits de propriété intellectuelle
CLAUSE 41 Utilisation des droits de propriété intellectuelle
CLAUSE 42 Logiciel
CLAUSE 43 Droits de propriété intellectuelle préexistants
CLAUSE 44 Exploitation
CLAUSE 45 Evaluation de la technologie
CLAUSE 46 Reversements financiers à l'Agence
CLAUSE 47 Réapprovisionnement
CLAUSE 48 Violation des droits
CLAUSE 49 Transferts hors des Etats membres

DEUXIEME PARTIE (OPTION B): **CONDITIONS RELATIVES AUX DROITS
DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET
AUX DROITS CONNEXES AFFERENTS
AUX ETUDES, RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT
- REGIME PARTICULIER POUR
CONTRATS A
FINANCEMENT PARTIEL -**

CLAUSE 50	Principes généraux
CLAUSE 51	Informations à fournir
CLAUSE 52	Divulgence
CLAUSE 53	Détention des droits de propriété intellectuelle
CLAUSE 54	Enregistrement des droits de propriété intellectuelle
CLAUSE 55	Utilisation des droits de propriété intellectuelle
CLAUSE 56	Logiciel
CLAUSE 57	Droits de propriété intellectuelle préexistants
CLAUSE 58	Exploitation
CLAUSE 59	Evaluation de la technologie
CLAUSE 60	Reversements financiers à l'Agence
CLAUSE 61	Réapprovisionnement
CLAUSE 62	Violation des droits
CLAUSE 63	Transferts hors des Etats membres

ANNEXE 1 aux CONDITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTRATS DE L'ASE

PREMIERE PARTIE - DETERMINATION DEX PRIX

CLAUSE 1	Types de prix
CLAUSE 2	Contrat à prix forfaitaire
CLAUSE 3	Contrat à prix plafond à convertir en prix forfaitaire
CLAUSE 4	Contrat à prix calculé sur la base de remboursement des frais
CLAUSE 5	Dispositions applicables aux contrats à prix calculé sur la base de remboursement de frais
CLAUSE 6	Admissibilité des dépenses
CLAUSE 7	Catégories des dépenses
CLAUSE 8	Taux de frais généraux
CLAUSE 9	Limitation d'engagement

DEUXIEME PARTIE - CONTROLE DU COUT

- CLAUSE 10 Droit de vérification
- CLAUSE 11 Plan de développement des dépenses
- CLAUSE 12 Rapports financiers trimestriels
- CLAUSE 13 Obligations comptables
- CLAUSE 14 Opérations de vérification
- CLAUSE 15 Conservation des pièces justificatives

ANNEXE II aux CONDITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTRATS DE L'ASE

BAREME DE PENALITES

1. Contrats à prix forfaitaire
2. Contrats à prix calculé sur la base de remboursement de frais
3. Contrats d'assistance technique et de prestations de services

PREMIERE PARTIE

CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX CONTRATS DE L'ASE

(à l'exclusion des contrats concernant les accords internationaux avec des personnes de droit public, des contrats pour services fournis par des entités publiques ou privées en matière telle que l'eau, l'électricité et le téléphone, des contrats pour services habituellement rendus par des sociétés locales, des contrats de travaux de génie civil et de construction, et enfin des accords au titre desquels l'Agence livre des fournitures ou rend des services à des tierces personnes)

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

CLAUSE 1 - CLAUSES ET REGLES APPLICABLES

Les clauses et conditions générales énoncées ci-après s'appliqueront aux contrats passés par l'Agence dans la mesure où il n'en est pas autrement spécifié dans le contrat en cause. En outre, certaines clauses et conditions particulières peuvent être formulées ou invoquées dans un contrat et ses annexes. Les annexes forment partie intégrante du contrat.

CLAUSE 2 - APPROBATION

En matière de contrats, les offres et les acceptations n'engageront l'Agence que lorsqu'elles auront reçu l'approbation écrite du Directeur Général ou de son représentant autorisé. Sauf disposition contraire du contrat, la date de ladite approbation constituera la date de commencement du contrat.

CLAUSE 3 - LANGUES UTILISEES

Le contrat ainsi que les documents joints seront normalement établis en anglais ou en français au choix du contractant, à moins que des circonstances spéciales ne requièrent l'emploi d'une autre langue.

CLAUSE 4 - ORIGINAUX DU CONTRAT

Le nombre d'exemplaires originaux d'un contrat sera égal au nombre de parties au contrat, et ce nombre sera fixé dans le contrat. Ces exemplaires originaux sont destinés aux parties contractantes.

CLAUSE 5 - REPRESENTANTS DE L'AGENCE - INSPECTIONS

L'Agence aura le droit de contrôler l'exécution technique du contrat. A cette fin, et dans un but général de collaboration, l'Agence désignera un représentant (ou des représentants) dont le nom sera notifié par écrit au contractant. Toute information mise à sa disposition par le contractant sera considérée comme confidentielle du point de vue commercial.

Le contractant devra, à cet égard, et en conformité avec tout règlement de sécurité applicable, donner accès à ses locaux aux représentants de l'Agence et leur procurer toute autre forme d'aide propre à leur permettre de remplir leur tâche.

CLAUSE 6 - RAPPORTS

Des rapports fournissant des détails sur la progression des travaux seront envoyés à l'Agence à des intervalles spécifiés dans le contrat et commençant à une date précisée dans le contrat.

CLAUSE 7 - COMMUNICATIONS

Toutes les communications affectant les termes et les conditions du contrat et concernant son exécution doivent être effectuées ou confirmées par écrit.

CLAUSE 8 - OBLIGATIONS DU CONTRACTANT CONCERNANT LA DOCUMENTATION ET LE MATERIEL FOURNIS AINSI QUE L'EMPLACEMENT INDIQUE PAR L'AGENCE

Le contractant vérifiera, en y apportant tous les soins appropriés, les documents techniques ou autres, le matériel ou l'équipement fournis, ainsi que les emplacements désignés par l'Agence afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'exécution du contrat; au cas où il n'en serait pas satisfait, il doit le signaler immédiatement à l'Agence.

CLAUSE 9 - PUBLICITE DES CONTRATS

Les communiqués, ou autres documents publicitaires spécialisés, y compris les bulletins d'informations et messages publicitaires diffusés, relatifs à un contrat passé par l'Agence et destinés par le contractant à la presse, la radio ou la télévision, devront être établis en consultation avec l'Agence. Si l'Agence décide de donner une publicité particulière à un contrat, elle devra consulter le contractant. Similairement, la promotion du rôle du contractant dans un contrat de l'Agence ou celle des produits résultants de ce contrat faite par le biais d'expositions ou d'autres moyen requiert la consultation préalable des parties au contrat.

CHAPITRE II - GARANTIES PARTICULIERES

CLAUSE 10 - EQUIPEMENT, FOURNITURES ET DOCUMENTS TECHNIQUES PROCURES AU CONTRACTANT PAR L'AGENCE

10.1 Si pour l'exécution du contrat, l'Agence fournit au contractant:

- a) des machines, des outils et autre équipement,
- b) des documents, des échantillons et des modèles,
- c) des articles ou des éléments finis ou semi-finis,

le contractant sera responsable de l'équipement et des éléments sus-mentionnés ainsi que de leur bon entretien. Il ne pourra ni les aliéner, ni les utiliser à des fins autres que celles qui sont déterminées dans le contrat. Tout modèle, échantillon ou information sous une forme documentaire, physique ou autre, mentionné dans la clause 10.1 reste la propriété de l'Agence et doit être retourné à l'Agence après l'exécution du contrat.

10.2 En cas de perte, de destruction ou de dommage de tout matériel, en dehors des dommages subis par suite d'un usage adéquat ou causés par un représentant ou un employé de l'Agence, le contractant, sauf disposition contraire du contrat, sera tenu de le remplacer, de le réparer à ses propres frais ou d'en rembourser la valeur. A cette fin, un document de livraison devra stipuler le prix, et contenir une disposition permettant une révision de ce prix. Le contractant devra également conserver un inventaire permanent et / ou un état d'utilisation du matériel placé sous son contrôle, et, à moins que cela n'ait déjà été fait par l'Agence, le désigner de façon non équivoque comme étant propriété de l'Agence.

10.3 Toute autre condition spécifique relative à ces questions sera établie dans le contrat.

10.4 Le contractant devra imposer les dispositions ci-dessus mentionnées au sous-contractant.

CLAUSE 11 - COMPENSATION DES DOMMAGES CAUSES AUX PERSONNES ET AUX BIENS

Sauf dispositions contraires du contrat, la réparation des dommages survenus tant pendant l'exécution du contrat que pendant les essais de réception, est répartie de la manière indiquée ci-après:

11.1 La réparation des dommages de toute nature subis par les représentants et employés de l'Agence ou du contractant qui participent à l'exécution du contrat ou aux essais de réception sera réglée selon le droit qui régit le contrat.

- 11.2** La réparation des dommages causés aux biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l'Agence ou au contractant sera réglée selon le droit qui régit le contrat. Toutefois, les dommages causés aux équipements, fournitures et documents techniques procurés au contractant par l'Agence seront régis par les dispositions de la Clause 10.

La responsabilité pour les dommages survenus aux fournitures qui font l'objet du contrat demeurera à la charge du contractant jusqu'au moment spécifié dans le contrat.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS JURIDIQUES

CLAUSE 12 - DROIT APPLICABLE

Le droit qui régit le contrat sera précisé dans le contrat lui-même.

CLAUSE 13 - ARBITRAGE

- 13.1** Tout différend né de l'interprétation ou de l'exécution du contrat devra, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, être soumis à l'arbitrage.
- 13.2** Le contrat spécifiera le pays où siègera le Tribunal d'Arbitrage; normalement le Tribunal d'Arbitrage siègera dans le pays où le contractant a son siège légal ou dans le pays où le contrat sera exécuté.
- 13.3** Si aucun arbitrage n'est prévu dans le contrat, tout différend découlant du contrat sera tranché définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.
- 13.4** Quand un arbitrage autre que celui qui est fixé par le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale est prévu dans le contrat, la procédure du Tribunal d'Arbitrage sera celle du pays mentionné dans la Clause 13.2.
- 13.5** La sentence sera définitive et obligatoire pour les parties; aucun recours ne pourra être interjeté contre elle. L'exécution de la sentence sera régie par les règles de procédure en vigueur dans l'Etat où elle doit être exécutée.

CLAUSE 14 - INFRACTIONS

L'Agence ne sera pas responsable si le contractant transgresse les lois ou les règlements de son pays ou de tout autre pays quel qu'il soit.

CLAUSE 15 - ATTEINTE PORTEE AUX DROITS DES TIERS

15.1 A moins que la deuxième partie de ce document n'en dispose autrement, le contractant devra tenir indemne l'Agence pour et à l'égard des revendications, poursuites, préjudices, frais et dépenses de toutes sortes résultant d'atteintes aux droits de brevets et de propriété intellectuelle appartenant à des tiers et en liaison avec l'objet du contrat - à l'exclusion de toute infraction qui découlerait de l'usage des documents, modèles, dessins ou fournitures remis par l'Agence - qui pourraient incomber à l'Agence ou jouer à son encontre ou auxquels elle pourrait être exposée du fait desdites atteintes ou prétendues atteintes.

15.2 L'Agence informera immédiatement le contractant de toutes revendications écrites ou notifications d'atteinte aux droits des tiers qu'elle reçoit concernant le contrat.

Le contractant devra immédiatement prendre les mesures nécessaires, dans les limites de sa compétence, pour empêcher ou pour mettre fin à tout différend; il devra assister l'Agence dans sa défense ou en vue d'arriver à une solution au sujet de ces revendications, notifications d'atteinte aux droits des tiers ou poursuites pour infractions.

Toutes les revendications écrites ou notifications d'atteinte aux droits des tiers ne seront acceptées ou satisfaites par l'Agence qu'en accord avec le contractant.

15.3 Chacune des parties devra, lorsqu'elle en aura connaissance, tenir l'autre informée de l'existence de droits de propriété intellectuelle liés soit à l'utilisation de documents, modèles, dessins ou fournitures remis par l'une des parties à l'autre, soit à l'exécution des spécifications fixées par l'autre partie.

CLAUSE 16 - DIFFUSION ET UTILISATION DES INFORMATIONS PAR LE CONTRACTANT

La Clause 16 ne s'applique pas dans le cas où la Clause 38 ou la Clause 52 de la Deuxième Partie est applicable au contrat en question.

16.1 Si les documents fournis portent la mention "usage restreint", le contractant prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que ni les conditions du contrat, ni les spécifications, plans, dessins modèles, échantillons ou informations s'y rapportant fournis par l'Agence ou en son nom ne seront divulgués aux personnes autres que celles employées ou engagées par le contractant, que ce soit en vertu d'un sous-contrat ou autrement, pour l'exécution du contrat.

16.2 Toute divulgation à une quelconque personne, autorisée en vertu de la clause 16.1 sera faite à titre confidentiel et se limitera aux seules informations nécessaires aux fins du contrat.

- 16.3** Sauf avec le consentement écrit par l'Agence, le contractant ne fera usage d'une quelconque spécification ou des autres éléments mentionnés dans la clause 16.1 qu'aux fins du contrat.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES GENERALES

CLAUSE 17 - FIXATION DES PRIX

- 17.1** Le contrat devra stipuler le type de prix applicable en se référant à la classification des prix donnée à l'Annexe I aux présentes Conditions Générales.
- 17.2** Sauf accord contraire des parties, il ne sera apporté aucune modification au type de prix stipulé.
- 17.3** Tous états de dépenses, relevés de travaux et factures produits par le contractant en vue de l'évaluation et de l'admission de ses coûts et de l'établissement du prix qui lui est dû, seront revêtus par lui d'une attestation certifiant qu'ils sont sincères et véritables et établis en conformité avec les prescriptions de l'Annexe I aux présentes Conditions Générales.
- 17.4** Le contractant s'engage à permettre à l'Agence d'effectuer des opérations de contrôle de coût, comme il est stipulé à l'Annexe I aux présentes Conditions Générales.

CLAUSE 18 - IMPOTS ET DROITS DE DOUANE

Le contractant prendra toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l'obtention par l'Agence des exonérations fiscales et douanières qui résultent de son Protocole sur les Privilèges et les Immunités. Il le fera:

1. en remplissant toutes les formalités de nature à exempter de ces charges les dépenses qui lui incombent, avant de présenter la facture à l'Agence;
2. en observant toutes formalités pour que l'Agence ne doive payer pareilles charges ou que, une fois payées, elle puisse en réclamer le remboursement à l'Etat qui les a perçues.

A ces fins, il observera les instructions qui lui sont données par l'Agence et il lui fournira en temps utile les renseignements dont celle-ci a besoin.

CLAUSE 19 - FRAIS D'EMBALLAGE ET DE TRANSPORT

- 19.1** Le contractant devra prendre des dispositions pour que tout le matériel soit convenablement emballé ainsi qu'il est prévu dans le contrat. A moins que le contrat n'en décide autrement, l'Agence ne sera tenue ni de retourner ni de rembourser les emballages (y compris les caisses, les boîtes, les boîtes en fer blanc, les cylindres et les papiers ou toiles d'emballages) utilisés par le contractant.

- 19.2** Le matériel devra être expédié conformément aux dispositions spéciales prévues dans le contrat.
- 19.3** A moins que le contrat n'en décide autrement, il sera admis que le coût du transport couvre la livraison au lieu fixé par le contrat.
- 19.4** Tous les frais d'emballage et de transport, les frais d'assurances, ainsi que les coûts de manutention en cours de route et les honoraires des transitaires employés au lieu de livraison ou ailleurs seront considérés comme étant inclus dans le prix.

CLAUSE 20 - AVANCES ET ACOMPTES

- 20.1** L'Agence pourra accorder des avances et / ou des acomptes au titre du contrat. Lorsque de telles dispositions sont prévues, les conditions du contrat préciseront:

en ce qui concerne les avances

- le montant des avances consenties,
- la périodicité, le montant, la méthode de l'exécution des paiements intermédiaires,
- les garanties à demander au contractant.

- 20.2** Les avances et les acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs et sont à faire valoir sur les sommes dues au contractant au titre du contrat.

La totalité des avances ne devra dépasser en aucun cas 35% de la valeur du contrat; la totalité des acomptes ne devra dépasser en aucun cas 90% de la valeur du contrat.

- 20.3** Sans accord spécifique de l'Agence, le contractant n'utilisera pas à d'autres fins que celles du contrat les fournitures ou prestations pour lesquelles l'Agence a effectué le paiement d'avances ou d'acomptes.

L'Agence se réserve le droit de demander au contractant une garantie spéciale afin de sauvegarder ses intérêts financiers.

En cas de violation de la clause 20.3, l'Agence se réserve le droit d'exiger le remboursement des avances ou des acomptes sans préjudice des droits que lui confère la clause 33.

CLAUSE 21 - REGLEMENT DEFINITIF

21.1 Le contractant aura le droit de réclamer un règlement définitif lorsque toutes les obligations qui lui incombent aux termes du contrat auront été accomplies. Pour l'application de cette clause, les obligations dont il est fait mention ci-dessus ne comprennent pas celles de garantie. De plus, le contractant devra certifier ou non, qu'aucune invention telle que définie dans la deuxième partie de ce document, n'a été réalisée lors de l'exécution du contrat.

Il devra présenter une déclaration définitive en cinq exemplaires.

Si le contrat prévoit plusieurs lots de liquidation, chaque lot donne lieu à un paiement pour solde distinct.

21.2 Le contractant devra fournir à l'Agence, sans demande explicite de sa part, tous les documents stipulés à l'Annexe I nécessaires pour que le paiement soit effectué.

21.3 Sauf disposition contraire du contrat, un délai d'un mois sera accordé à l'Agence pour s'acquitter du paiement final. Cette période commencera à une date qui sera précisée dans le contrat.

21.4 Lorsqu'une somme quelconque est à recouvrer sur l'une des parties contractantes ou payable par l'une des parties contractantes, cette somme pourra venir en déduction de toutes sommes dues ou qui pourraient être dues aux parties contractantes en raison d'un autre contrat passé entre les parties.

CLAUSE 22 - LIEU DE PAIEMENT ET MONNAIE DE COMPTE

22.1 L'Agence devra liquider sa dette selon les termes du contrat et au lieu spécifié par celui-ci.

22.2 Le contrat fixera la monnaie de compte dans laquelle s'effectueront les paiements: il indiquera également sur quelle base des parités monétaires officielles les prix auront été établis et les conditions dans lesquelles se feront les rajustements en cas de variations de ces parités.

CHAPITRE V - EXECUTION DES TRAVAUX

CLAUSE 23 - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

23.1 Les travaux stipulés au contrat devront être effectués conformément aux usages du commerce, de l'industrie et à la pratique technique du pays dans lequel le contrat est conclu. En particulier, l'exécution devra correspondre aux normes techniques modernes exigées par un travail de premier ordre et en particulier devra être conforme aux spécifications techniques du contrat.

- 23.2** En ce qui concerne l'achat de marchandises courantes, choisies d'après des catalogues spécialisés, le contractant certifie que les fournitures correspondent aux détails et aux spécifications de son offre.
- 23.3** En cours de fabrication, le représentant (ou les représentants) de l'Agence, chargé du service d'inspection, dans les conditions prévues à la clause 5, aura le droit, lorsqu'il constatera qu'un matériel ou produit fini ou semi-fini n'est pas conforme aux spécifications requises, d'en interdire ou d'en faire interdire l'emploi ou l'incorporation dans un ensemble. Les articles rejetés ou suspendus devront être rectifiés, améliorés ou remplacés pour répondre aux exigences des spécifications. En cas de contestation, le contractant pourra saisir dans un délai de trois jours ouvrables la commission instituée par la clause 29.1.
- 23.4** L'exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du contractant et ne limite pas le droit de l'Agence ou de l'autorité de surveillance qui agit en son nom :
- a) de rejeter les fournitures au moment de leur réception,
 - b) de se prévaloir des clauses de garantie, s'il y en a, après leur réception.

CLAUSE 24 - TRANSFERT DE CONTRAT

Le contractant ne peut sans autorisation préalable de l'Agence céder son marché en totalité ou partie, l'apporter en société ou contracter une association pour son exécution.

CLAUSE 25 - SOUS-CONTRATS

- 25.1** Dans le cas d'un contrat prévoyant la production d'une série de lots de même nature, le contractant ne peut confier à un sous-traitant la fabrication de l'un quelconque de ces lots sans avoir obtenu le consentement de l'Agence.
- 25.2** Sauf disposition contraire du contrat, le contractant devra, en vue soit de l'acquisition ou de la fabrication d'objets ou de matières intermédiaires devant entrer dans la composition de la fourniture, soit de l'exécution de certaines opérations conditionnant la fabrication de la fourniture, soumettre pour accord à l'Agence le plan d'ensemble des sous-contrats qui seront placés auprès des tiers. L'Agence ne refusera pas son accord à la passation des sous-contrats après la signature du contrat principal, si les sous-contrats en question étaient énumérés dans l'offre acceptée par l'Agence.
- 25.3** Le contractant sera responsable de la bonne exécution de tout sous-contrat passé par lui dans le cadre du contrat principal.

- 25.4 Sauf dérogation autorisée par l'Agence, les clauses des sous-contrats sauvegardent les droits détenus par l'Agence aux termes du contrat principal.

CLAUSE 26 - CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS APPORTES AUX PROJETS, AUX TECHNIQUES ET AUX SPECIFICATIONS

- 26.1 L'Agence se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications, modèles ou dessins relatifs au travail couvert par le contrat. Le contractant est tenu d'informer l'Agence dans les 30 jours de toute objection que susciteraient de sa part les modifications demandées.
- 26.2 L'Agence peut également accepter les changements proposés par le contractant de sa propre initiative ou au nom de ses sous-contractants.
- 26.3 Dans les deux cas, et sauf instruction contraire émanant de l'Agence, le contractant est tenu de soumettre, dans un délai raisonnable à spécifier par l'Agence, un devis préliminaire de l'incidence de tout changement éventuel sur le coût du contrat et / ou sur le programme de livraison. Compte tenu de ce devis, l'Agence décide si les modifications doivent ou non être effectuées - et dans l'affirmative, à quel stade - et sa décision au contractant par écrit.
- 26.4 Lorsqu'une modification ou autre changement a été ainsi autorisé, le contractant est tenu de poursuivre la fabrication selon les normes révisées, conformément aux directives de l'Agence. De plus, il lui soumettra dès que possible après réception de ces directives, une prévision ferme et détaillée faisant ressortir toute diminution ou accroissement du coût qu'entraîne la modification, ainsi que toute incidence qu'elle peut avoir sur le programme de livraison.
- 26.5 Tout amendement du contrat qui peut être nécessaire à ces titres est établi dans un délai raisonnable sous la forme d'un avenant au contrat, qui est signé par les deux parties. Lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur l'amendement à apporter au contrat, notamment en ce qui concerne les prix, les responsabilités, le programme de livraison, etc., le litige est soumis au Tribunal d'Arbitrage prévu à la clause 13, qui tiendra compte de tous les éléments de la clause.

CLAUSE 27 - DELAIS PREVUS POUR LA LIVRAISON DES FOURNITURES ET LA PRESTATION DES SERVICES

- 27.1 Toutes les fournitures seront livrées dans le ou les délais et de la manière fixés par le contrat; elles seront accompagnées d'un état de livraison.

Livraison dans ce contexte signifie l'opération par laquelle une fourniture conforme aux spécifications du contrat est mise à la disposition de l'Agence.

- 27.2** Le contractant informera immédiatement l'Agence de l'expédition des fournitures.
- 27.3** Le contractant avisera l'Agence, dans les 30 jours, de tout événement susceptible de causer un retard de livraison. D'après les faits rapportés, l'Agence décidera s'il y a lieu ou non de consentir un sursis de livraison ou une modification des conditions de livraison prévues au contrat.

Une prolongation du délai d'exécution ou un sursis de livraison ne pourra être accordé au contractant que pour des retards qui ne sont pas dus à la faute ou à la négligence du contractant.

Une prolongation du délai d'exécution doit être accordée au contractant dans la mesure où ce dernier établit qu'un événement de force majeure ou le fait de l'Agence rend impossible l'exécution du contrat dans les délais prescrits par celui-ci.

Dans les autres cas, et en fonction des justifications fournies, l'Agence pourra accorder des sursis.

- 27.4** Dans le cas où le contrat contiendrait une clause de révision de prix, le nouveau délai accordé serait pris en considération pour la détermination des prix définitifs, cette révision étant basée sur les prix stipulés dans le contrat.

Pour un temps égal à sa durée, le sursis de livraison a seulement pour effet d'écarter l'application des pénalités pour retard de livraison ainsi que la menace de résiliation pour inexécution par le contractant de ses engagements.

- 27.5** Tout délai imparti par le contrat au contractant ou à l'Agence sera calculé à partir du jour qui suit celui où a lieu le fait qui marque le début du délai, et prendra fin le jour qui suit le dernier jour de la période fixée.

Lorsque le délai est exprimé en mois, il sera compté de quantième, sauf lorsque la date d'expiration ainsi fixée dépasse le nombre de jours du mois de calendrier; dans ce cas, la date d'expiration sera fixée au dernier jour du mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un dimanche ou un jour férié légal dans le pays où le contrat doit être exécuté, ce délai sera prorogé jusqu'au lendemain.

CLAUSE 28 - PENALITES POUR RETARD DE LIVRAISON

- 28.1** Si le contractant ne respecte pas la date de livraison fixée dans le contrat, il sera passible d'une pénalité spécifiée en application du barème de pénalité joint en Annexe II, sauf dispositions particulières prévues au contrat.

- 28.2** La valeur totale des pénalités exigibles du contractant sera automatiquement déduite du prix porté au contrat, et l'Agence devra informer le contractant du montant ainsi déduit.
- 28.3** Les pénalités seront calculées sur la partie du prix fixé au contrat qui correspond à la portion de la fourniture et / ou des services objets du contrat qui, en raison du retard, ne peut être utilisée aux fins pour laquelle elle avait été prévue. Si le contractant estime que la partie de la fourniture et / ou des services sur laquelle l'Agence se propose de baser la pénalité aurait pu être utilisée aux fins prévues, il lui appartiendra d'en apporter la preuve.
- 28.4** Le montant des pénalités appliquées ne peut dépasser 10% de la valeur servant de base à leur détermination.
- 28.5** Les pénalités pour retard de livraison sont dues par le seul fait de l'expiration du délai et sans mise en demeure sauf lorsque l'Agence y a formellement renoncé.
- 28.6** Le décompte des pénalités sera notifié au contractant, qui pourra présenter ses observations à l'Agence dans les 30 jours à compter de la réception de la notification du décompte. Passe le délai de 30 jours, le contractant est réputé avoir accepté les pénalités.
- 28.7** Sauf si le retard est dû à une faute lourde du contractant, et sans préjudice de l'application de la clause 33, aucun autre dédommagement que les pénalités prévues ci-dessus ne pourra être réclamé pour retard de livraison.

CHAPITRE VI - RECEPTION

CLAUSE 29 - RECEPTION ET REFUS

- 29.1** Lorsque le travail aura été exécuté en totalité ou en partie tel qu'il est spécifié dans le contrat, le représentant de l'Agence visé à la clause 29.2 vérifiera dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois après notification que les objets sont prêts pour la réception, si le travail accompli correspond aux exigences du contrat en ce qui concerne la quantité et la qualité.

Au cas où le contractant s'estimerait lésé par le rejet d'un objet, il peut, dans un délai de 8 jours à partir de la notification du rejet et avant l'enlèvement de cet objet du lieu de réception, faire connaître ses objections à l'Agence. Ces objections seront examinées par une Commission composée d'agents de l'Agence qui n'ont pas participé à la décision qui motive le recours. L'Agence, sans préjudice de la clause d'arbitrage figurant au contrat, statuera au vu des propositions de cette Commission.

- 29.2** Sous réserve des obligations de garantie du contractant prévues par la clause 30 et / ou dans le contrat, la réception est la constatation par l'Agence de l'acceptation des fournitures.

Le contrat indiquera la nature et les modalités des opérations de réception, les représentants de l'Agence chargés d'y procéder et le lieu où elles se dérouleront. Les essais à effectuer seront précisés dans le contrat et / ou dans les spécifications techniques qui en font partie intégrante.

Sauf stipulation contraire du contrat, la propriété des objets couverts par le contrat est dévolue ou transférée à l'Agence au moment de la réception.

- 29.3** Quand les essais sont effectués en dehors des locaux du contractant, et si l'Agence rejette un des objets livrés, celui-ci sera enlevé par le contractant à ses frais, dans les quinze jours à partir de la date de réception de la notification du rejet ou dans tout autre délai prévu par le contrat. Si le contractant ne s'acquitte pas de cette obligation dans le délai stipulé, il ne pourra être fait aucune réclamation contre l'Agence concernant toute perte du matériel rejeté ou les dommages subis par ce dernier et l'Agence pourra réexpédier aux frais et risques du contractant les objets rejetés.
- 29.4** A la suite des essais, les membres du service d'inspection prépareront un rapport visé par le contractant.
- 29.5** Si un objet est définitivement rejeté par le représentant de l'Agence, cet objet devra être marqué de façon à permettre ultérieurement son identification comme objet rejeté. Le contrat peut stipuler que les rebuts ou parties de ceux-ci seront dénaturés ou détruits.

CLAUSE 30 - GARANTIES

- 30.1** a) Sauf stipulation contraire du contrat, le contractant s'engage, dans les contrats impliquant la fourniture d'équipements ou d'éléments, nonobstant l'inspection et / ou la réception par l'Agence, ou son représentant désigné des objets qui sont couverts par le contrat, à remédier, à ses propres frais et sans délai, à tous les éléments, dans un délai d'un an à compter de la livraison.

Lorsque le contrat stipule en outre une garantie de conditionnement et d'emballage, la garantie prévue ci-dessus commence à courir lorsque la garantie du conditionnement et d'emballage expire.

- b) La garantie du contractant ne s'étend pas à la réparation des dommages pouvant résulter de l'utilisation des objets couverts par le contrat après leur réception. En conséquence, l'Agence n'aura pas de recours contre le contractant pour les dommages subis par elle et elle garantira le contractant contre tout recours relatif à des dommages subis par des tiers.

Toutefois, le contractant sera tenu de réparer les dommages subis par l'Agence ou par des tiers lorsque ces dommages ont pour cause une faute lourde de sa part.

En cas de réclamation d'un tiers, la partie assignée sera tenue d'appeler en garantie l'autre partie au contrat lorsque celle-ci doit supporter la réparation des dommages.

30.2 La responsabilité du contractant au titre de cette clause ne s'étend pas:

- a) aux défauts dus à un mauvais usage des objets après la livraison,
- b) aux défauts dans les matériels, équipements et autres objets fournis par l'Agence, à condition toutefois, que le contractant se soit convenablement acquitté de ses devoirs de dépositaire de ces objets et qu'il les ait incorporés dans la fourniture conformément aux stipulations du contrat.

30.3 Si des objets sont remis en état au titre de cette garantie, le délai de garantie est prolongé d'une durée égale à l'indisponibilité de ces objets supportée par l'Agence. Si des objets défectueux sont remplacés par de nouveaux objets, le délai entier de garantie stipulé au contrat commencera à courir en ce qui concerne les objets de remplacement à dater de leur livraison.

30.4 Si la remise en état au titre de cette garantie entraîne des frais de transport, ceux-ci ne sont à charge du contractant que depuis ou vers le lieu de destination prévu au contrat.

Dans le cas où la défectuosité est constatée dans un autre lieu, la différence entre les frais réels de transport, et ceux afférents au lieu de destination initialement prévu, est à la charge de l'Agence.

CHAPITRE VII - RESILIATION

CLAUSE 31 - REGLE GENERALE

L'Agence a le droit à tout moment de résilier tout ou partie d'un contrat en donnant notification écrite par courrier recommandé. A partir du moment de la réception de la notification écrite, pour ce qui est de la liquidation du contrat, le contractant s'engage à respecter les instructions de l'Agence, soit en ce qui le concerne directement, soit en ce qui concerne ses sous-contractants.

CLAUSE 32 - RESILIATION SANS FAUTE DU CONTRACTANT

- 32.1** En cas de résiliation d'un contrat par l'Agence sans qu'aucune faute n'ait été commise par le contractant, ce dernier devra, dès réception des instructions de l'Agence, prendre immédiatement les mesures nécessaires pour les exécuter. Le délai accordé pour les exécuter sera fixé par l'Agence, après consultation du contractant et, en général, ne dépassera pas 3 mois.
- 32.2** A condition que le contractant se soit conformé aux instructions visées à la clause 32.1, l'Agence reprendra au contractant à un prix juste et raisonnable toutes les pièces terminées et non encore livrées à l'Agence, tous les matériaux utilisés et non endommagés, les éléments achetés et les fournitures en cours de fabrication, que le contractant possède et qu'il s'est dûment procurés, ou qui lui ont été dûment fournis aux fins de l'exécution du contrat, à l'exception de ces matériaux, éléments achetés et fournitures en cours de fabrication, que le contractant, en accord avec l'Agence, désire garder pour lui.
- 32.3** a) L'Agence indemniserà le contractant de tout dommage résultant de la résiliation du contrat, en particulier de tous les engagements financiers, obligations ou dépenses, dûment et équitablement imputables au contractant et se rapportant au contrat, dans la mesure où lesdits engagements financiers, obligations ou dépenses représenteraient inévitablement une perte pour le contractant du fait de la résiliation du contrat, ainsi que de la partie de son manque à gagner résultant de la résiliation du contrat.
- b) Le montant des indemnités, dues en vertu de la clause 32.3a), sera déterminé sur la base des pièces justificatives fournies par le contractant et agréées par l'Agence. Ce montant tiendra compte de la partie du contrat déjà exécutée et sera compatible avec les dispositions de la clause 32.4.
- 32.4** L'Agence ne sera en aucun cas tenue de payer une somme quelconque qui, ajoutée aux autres sommes payées ou dues au contractant aux termes du contrat ou arrivant à échéance, dépasserait le prix total du travail fixé aux termes du contrat.
- 32.5** La propriété de tous les matériaux, pièces et travaux en cours d'exécution pour lesquels l'Agence effectue des versements conformément aux dispositions de cette clause, sera dévolue ou transférée à l'Agence, dès que ces versements auront été effectués.

CLAUSE 33 - RESILIATION POUR FAUTE DU CONTRACTANT

33.1 L'Agence se réserve le droit, après examen approfondi des circonstances, y compris les observations du contractant, de résilier un contrat, dans l'une des circonstances suivantes:

- a) si le contractant manque
 - i) aux stipulations techniques du contrat,
 - ii) aux stipulations relatives à la progression des travaux et / ou la livraison,au point de compromettre gravement les programmes de l'Agence;
- b) lorsque le contractant a contrevenu aux dispositions de la clause 16 concernant la diffusion et l'utilisation des informations fournies par l'Agence;
- c) lorsque le contractant ne se conforme pas aux dispositions énoncées dans la clause 10 concernant l'équipement, les fournitures et les documents techniques qui lui sont procurés par l'Agence;
- d) lorsque le contractant cède son contrat sans l'autorisation de l'Agence ou conclut des sous-contrats contre la volonté explicite de l'Agence.

33.2 Dans le cas d'une telle résiliation, sauf s'il en est autrement dispose dans le contrat, l'Agence sera seulement tenue d'acquitter:

- dans le cas des contrats à prix forfaitaire pour la fourniture d'équipement ou de matériel :

la valeur contractuelle des objets livrés et réceptionnés au titre du contrat avant la réception de la notification de résiliation, ou devant être réceptionnés conformément aux conditions spéciales de la résiliation;
- dans les autres cas:

un prix juste et raisonnable pour les travaux exécutés avant la réception de la notification de résiliation.

33.3 La clause 33.1 ne s'appliquera pas si les manquements mentionnés sous a), b), c) sont dûs à des circonstances indépendantes de la volonté du contractant.

33.4 En cas de résiliation pour faute du contractant, l'Agence peut, à son choix et sans préjudice de son droit de demander réparation pour les dommages autres que ceux dont la réparation est déjà assurée par les alinéas a), b) et c) ci-dessous:

- a) faire effectuer elle-même les prestations en régie. Dans ce cas le contractant est tenu de prendre à sa charge et en totalité le coût supplémentaire augmenté d'un dédommagement calculé sur la base des taux prévus à la clause 28 pour chaque jour à compter de la date de livraison fixée dans le contrat jusqu'à celle où la prestation est effectivement terminée, sans que le montant de ce dédommagement puisse excéder le plafond prévu à la clause 28.4.
- b) faire exécuter les prestations, en concluant avec des tiers un contrat de remplacement. Dans ce cas, le contractant devra prendre à sa charge et en totalité le coût supplémentaire augmenté d'un dédommagement calculé sur la base des taux prévus à la clause 28 et qui courra de la date de livraison fixée dans le contrat initial jusqu'à la date de livraison stipulée dans le contrat de remplacement, sans que le montant de ce dédommagement puisse excéder le plafond prévu à la clause 28.4.
- c) mettre fin aux prestations. Dans ce cas, l'Agence aura droit au dédommagement intégral de la perte qu'elle subit par défaut de livraison. Cependant, le contrat peut stipuler que ce dédommagement sera liquidé par le versement d'une somme au moins égale au plafond prévu à la clause 28.4.

Les pénalités dues en vertu de la clause 28 avant l'annulation du contrat resteront exigibles mais leur montant sera déduit du dédommagement du en vertu de la présente disposition.

Dans les cas prévus aux paragraphes a) et b) ci-dessus, et aux fins d'assurer l'achèvement de la fourniture des biens et / ou des services dans le cas où cet achèvement requiert l'utilisation de droits de propriété intellectuelle, le contractant défaillant fera toutes choses en son pouvoir en vue de permettre au nouveau contractant ou à l'Agence d'utiliser ces droits. Le contractant renoncera à tout recours concernant cette utilisation et supportera la charge des redevances dues à des tiers pour l'utilisation de leurs droits.

CLAUSE 34 - RESILIATION DANS DES CAS PARTICULIERS

34.1 L'Agence peut à tout moment résilier le contrat par voie de notification écrite avec effet immédiat dans l'un quelconque des cas suivants:

- a) si le contractant devient insolvable ou si sa position financière est telle que, dans le cadre de sa législation nationale, une action judiciaire menant vers la faillite peut être intentée contre lui par ses créanciers;
- b) si le contractant se livre à des actes frauduleux à l'occasion du contrat, notamment en trompant sur la nature, la qualité ou la quantité des fournitures et sur les modes ou procédés de fabrication employés, ou bien en donnant ou offrant des cadeaux ou une rémunération à des fins de corruption à une personne au service d'un Etat membre ou de l'Agence, que ces cadeaux ou cette rémunération soient faits à l'initiative du contractant ou autrement.

34.2 Les dispositions de la clause 33.2 et 4 sont applicables.

CLAUSE 35 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESILIATION APPLICABLE AUX SOUS-CONTRATS

Sauf dans le cas de sous-contrats de faible valeur ou de courte durée, le contractant se réservera le droit de résilier tout sous-contrat conclu par lui aux fins dudit contrat, dans des conditions telles qu'il pourra, en cas de résiliation de son contrat, en vertu des dispositions de la clause 32, se conformer aux exigences de cette clause.

DEUXIÈME PARTIE

CONDITIONS RELATIVES AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUX DROITS CONNEXES AFFERENTS AUX CONTRATS DE L'ASE POUR TRAVAUX D'ÉTUDE, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

**(Applicables aux contrats concernés par la Première Partie, à l'exception
de ceux impliquant peu ou pas de prestations de recherche et
développement pour le domaine spatial comme par exemple certains
contrats de service ou des études à caractère non-technique)**

**DEUXIEME PARTIE (OPTION A): CONDITIONS RELATIVES AUX DROITS
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET
AUX DROITS CONNEXES AFFERENTS
AUX ETUDES, RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT
- REGIME GENERAL -**

CLAUSE 36 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Règle générale

36.1 Les clauses et conditions de la présente Deuxième Partie (Option A) s'appliquent aux contrats, qui sont également régis par les dispositions de la Première Partie. En cas d'incompatibilité entre les clauses et conditions générales de la Première Partie et de la Deuxième Partie (Option A), les clauses de la Deuxième Partie (Option A) prévalent .

Définitions applicables à la Deuxième Partie (Option A)

36.2 "Besoins propres de l'Agence" : les activités et programmes menés par l'Agence dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales conformément à l'Article V1(a) et (b) de la Convention de l'Agence spatiale européenne.

"Comité de transfert des technologies et des produits de l'Agence" : l'organe créé par le Conseil de l'Agence et chargée d'étudier la possibilité d'un transfert ou de la délivrance d'une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle, des produits, procédés, applications ou résultats issus du contrat à une entité qui n'est pas située sur le territoire des États membres ou à une organisation internationale.

"Droits de propriété intellectuelle préexistants" : l'ensemble des droits de propriété intellectuelle non issus d'un contrat avec l'Agence, nés avant l'exécution du contrat ou pendant celle-ci, qui sont utilisés par le contractant et/ou l'Agence pour exécuter le contrat ou qui sont nécessaires à l'utilisation de tout produit, application ou résultat issu du contrat.

"Contractant" : la personne physique ou morale, entité juridique, qui est partie au contrat

"Divulguer" : diffuser ou fournir des informations ou de la documentation à un tiers sans autorisation préalable du propriétaire de l'information ou de la documentation.

"Documentation" : l'ensemble des supports sur lesquels des informations ou des données de quelque nature que ce soit sont enregistrées, y compris l'ensemble des documents papiers ainsi que des communications électroniques sous forme électronique comme sous forme imprimée.

"Conditions favorables" : les conditions auxquelles le vendeur est prêt à vendre et que l'acheteur est prêt à accepter et qui sont plus favorables à l'acheteur que les conditions du marché (et qui permettent normalement au vendeur de réaliser un profit raisonnable).

"Droits de propriété intellectuelle" : l'ensemble des droits de propriété intellectuelle enregistrés et l'ensemble des droits de propriété intellectuelle non enregistrés que la loi accorde sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur enregistrement auprès d'une autorité publique ou privée, y compris l'ensemble des droits sur les informations, données, avant-projets, plans, diagrammes, dessins et modèles, formules et spécifications ainsi que l'ensemble des droits d'auteur, des marques de fabrique non enregistrés, des droits sur les bases de données, des droits sur la topographie, du savoir-faire et des secrets de fabrication ou droits équivalents ou des droits d'action partout dans le monde.

"Intérêt commercial légitime" : un intérêt dont le contractant peut démontrer qu'il est important pour lui permettre d'exploiter au plan commercial, pendant un laps de temps défini, les droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat. Cet intérêt commercial couvre notamment une position commerciale par rapport à un concurrent, les pertes de profits ou la survie d'un projet.

"Situé" : appartenant à un État conformément aux critères énoncés à l'Article II (3) de l'Annexe V de la Convention de l'Agence spatiale européenne.

"Conditions du marché" : les conditions auxquelles un vendeur est prêt à vendre et qu'un acheteur est prêt à accepter sans que l'Agence exerce de restriction ou d'influence.

"État membre" : un État partie à la Convention de l'Agence spatiale européenne conformément aux dispositions des Articles XX et XXII de ladite Convention.

"Code objet" : le code d'un programme informatique exprimé sous une forme compréhensible pour la machine, normalement obtenu automatiquement par machine à partir du code source.

"Code source gratuit" : le code source d'un logiciel mis au point au titre d'un contrat spécifiant qu'il s'agit d'un code source que l'Agence pourra diffuser gratuitement auprès du public.

"Logiciel opérationnel" : les programmes informatiques utilisés ou nécessaires au sol pour valider et conduire une mission spatiale, pour étalonner les données découlant d'une telle mission ainsi que pour tout autre activité de l'Agence, y compris l'ensemble des mises à jour, des modifications et des améliorations desdits programmes à condition qu'ils soient élaborés (ou en cours d'élaboration), modifiés, améliorés ou que leur maintenance soit assurée par plus d'une partie et que (2) l'Agence escompte les utiliser à des fins essentielles pour elle pendant plus de cinq ans.

"État participant" : un État membre ou non membre participant à un programme donné de l'Agence conformément aux dispositions de l'Article V.1 (a) et (b) de la Convention de l'Agence spatiale européenne.

"Besoins propres à caractère public d'un État participant" : un programme public dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales ou de leurs applications spatiales financé entièrement ou substantiellement par ledit État participant.

"Personnes physiques et morales" : tout individu, association, société, organisme de recherche ou entité juridique placé sous la juridiction d'un État participant qui, dans les cas applicables, satisfait aux critères énoncés à l'Article II (3) de l'Annexe V de la Convention de l'Agence spatiale européenne.

"Droits de propriété intellectuelle enregistrés" : l'ensemble des droits accordés par la loi en vertu d'un enregistrement auprès d'une autorité publique ou privée (qu'il y ait enregistrement effectif ou demande), y compris l'ensemble des brevets déposés, des modèles d'utilité, des dessins et des modèles, des droits sur la topographie, des noms de domaine et des marques de fabrique ou droits équivalents et des droits d'action partout dans le monde.

"Code source" : le code d'un programme informatique exprimé sous forme intelligible pour l'homme qui peut être automatiquement traduit en code objet par la machine.

"Agent de code source" : l'Agence ou un organisme indépendant dont les parties conviennent qu'il peut garder en sécurité le code source du logiciel en vue de sa diffusion lorsque se seront produits les événements prévus par la clause 42.

"Sous-Contractant" : un tiers qui passe avec le contractant un accord écrit portant sur des travaux définis de recherche et de développement nécessaires à l'exécution du contrat.

Interprétation

- 36.3** En cas de différend né de l'interprétation des termes conditions favorables, conditions du marché et/ou intérêt commercial légitime, toute partie demandant l'accès aux droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat ou l'utilisation desdits droits peut solliciter une interprétation motivée et à caractère contraignant, à une instance dont les parties seront convenues (faute d'accord entre les parties sur le choix de l'instance, le différend sera soumis à l'Agence).

Employés du contractant/Prestataires de services

- 36.4** Le contractant veille à ce que tous les travaux devant être exécutés en vertu du contrat le soient par des personnes ayant passé un accord écrit avec lui et à ce que, dans les limites du droit, tout accord applicable contienne des dispositions garantissant :
- (a) que l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les résultats, les informations, les données ou les documents issus des travaux exécutés au titre de leur engagement soit détenu par le contractant ; et
 - (b) que les informations, les données et les documents obtenus aux fins de l'exécution du contrat ne soient diffusés que dans des conditions conformes aux dispositions du contrat.

Clauses concernant les Sous-Contrats

- 36.5** Si le contractant fait appel aux services d'un sous-contractant aux fins de l'exécution des obligations qui lui incombent au titre du contrat, il peut conclure des sous-contrats avec l'accord de l'Agence à moins que le contrat n'en dispose autrement. Chacun de ces sous-contrats :
- (a) confère au sous-contractant les mêmes droits et obligations en ce qui concerne les travaux exécutés au titre du sous-contrat que ceux que le contractant a acceptés pour les travaux exécutés au titre du contrat et en particulier garantit que seul le sous-contractant est investi des droits et obligations énoncés par la clause 36.3 (Interprétation), la clause 36.4 (Employés du contractant/prestataires de services), la clause 39 (Détection des droits de propriété intellectuelle), la clause 40 (Enregistrement des droits de propriété intellectuelle), la clause 41 (Utilisation des droits de propriété intellectuelle), la clause 42 (Logiciel), la clause 43 (Droits de propriété intellectuelle préexistants), la clause 44 (Exploitation), la clause 46 (Reversements financiers à l'Agence) et la clause 49 (Transfert hors des États membres) ;
 - (b) prévoit que dans le cas exceptionnel où les travaux sont exécutés par le contractant et un ou des sous-contractants conjointement, les parties conviennent normalement d'investir des droits de propriété intellectuelle celui d'entre eux qui apporte la

principale contribution aux travaux de développement, dans la mesure où ce dernier est en mesure d'exploiter lesdits droits et désireux de le faire, et conviennent d'une compensation prenant la forme d'une licence ou d'un paiement. Dans ce cas, l'attribution des droits est notifiée à l'Agence et le sous-contrat est établi dans le respect des dispositions figurant dans cette Deuxième Partie (Option A).

- 36.6** Pour aider à déterminer les droits de propriété intellectuelle créés et détenus par le sous-contractant, chaque sous-contrat définit par écrit le produit, l'application ou les résultats devant découler des travaux exécutés au titre du contrat de sous-traitance.

CLAUSE 37 INFORMATIONS À FOURNIR

Rapports sur le contrat

- 37.1** Le contractant fait régulièrement rapport sur le détail des travaux exécutés au titre du contrat conformément à ce que prévoit ce dernier. Ces rapports donnent des précisions sur toutes les tâches entreprises et achevées, sur les problèmes rencontrés ou qui pourraient survenir dans l'exécution du contrat ainsi que sur les progrès accomplis et spécifient dans quelle mesure tout résultat ou droit de propriété intellectuelle issu des travaux exécutés au titre du contrat a été exploité (ou si l'on s'attend à ce qu'il le soit).
- 37.2** Le contractant rédige un rapport final donnant le détail de tous les résultats du contrat conformément à ce que prévoit ce dernier. L'Agence peut mettre ce rapport à la disposition d'États participants ainsi que de personnes physiques et morales. Pour les besoins de ce rapport, le contractant fournit à l'Agence les informations, données, résultats et documentation pertinents sensibles du point de vue commercial, qui figureront dans une partie séparée du rapport, portant la mention "informations protégées", et ne pouvant être diffusée sans le consentement écrit préalable du contractant (ce consentement ne devra pas être refusé sans fondement, en tenant compte de l'intérêt commercial légitime du contractant).

- 37.3** Si l'Agence en fait la demande, le contractant lui fournit, pour un prix raisonnable, tout résultat, information, donnée ou documentation issu des travaux réalisés au titre du contrat qui ne figurait pas dans les rapports remis à l'Agence ainsi que toute information connexe que l'Agence peut être en droit de demander pour sa propre utilisation ou pour la communiquer dans le respect des termes du contrat.

Accès à l'information

- 37.4** Les informations, données et résultats issus des travaux exécutés au titre du contrat font l'objet d'un rapport à l'Agence qui peut les communiquer pour utilisation à des États participants et à des personnes physiques et morales à la condition que lesdits États participants et lesdites personnes se conforment aux dispositions relatives à l'utilisation de la propriété intellectuelle (figurant dans la clause 41) et à la divulgation (figurant dans la clause 38).

CLAUSE 38 DIVULGATION

- 38.1** Le contractant ne divulgue aucune documentation qu'il a obtenue de l'Agence et qui porte la mention "informations protégées". Le Contractant ne diffuse cette documentation qu'à ceux de ses employés qui ont besoin d'en connaître aux fins de l'exécution du contrat. Le Contractant est interdit de la communiquer à d'autres personnes que ses employés (autrement que dans le respect des dispositions des présentes Clauses et conditions) sans avoir reçu au préalable le consentement écrit de l'Agence, auquel cas celle-ci peut demander au destinataire de signer un accord de non-divulgence.
- 38.2** L'Agence ne divulgue aucune documentation qu'elle a obtenue du contractant et qui porte la mention "informations protégées". L'Agence ne diffuse cette documentation qu'à ceux de ses employés qui ont besoin d'en connaître aux fins de l'exécution du contrat ou afin d'utiliser, de modifier ou d'assurer la maintenance d'un quelconque produit, application ou résultat du contrat et l'Agence s'interdit de la communiquer à d'autres personnes que ses employés (autrement que dans le respect des dispositions des présentes clauses et conditions) sans avoir reçu au préalable le consentement écrit du contractant, auquel cas celui-ci peut demander au destinataire de signer un accord de non-divulgence.
- 38.3** Les obligations nées des clauses 38.1 et 38.2 ne s'appliquent pas aux informations:
- (a) qui, au moment de leur communication, sont déjà entrés dans le domaine public ou qui, après leur communication, entrent dans le domaine public autrement qu'en conséquence d'une violation du contrat;

- (b) qui, au moment de leur communication, sont déjà connus par la partie qui les reçoit (celle-ci devant en apporter la preuve écrite) et sur la diffusion desquels ne pèse aucune restriction ;
- (c) que la partie qui les a reçus acquiert ensuite auprès d'une autre source sans qu'il pèse aucune restriction sur leur diffusion ;
- (d) dont la communication est requise de droit ou par une juridiction compétente.

CLAUSE 39 DÉTENTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- 39.1** Le contractant détient l'ensemble des droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat; il est habilité à déposer une demande d'enregistrement de ces droits et à détenir tout droit enregistré. A la demande du contractant et à ses frais, l'Agence accomplit toutes les démarches que l'on est en droit d'attendre d'elle afin d'en conférer la propriété au contractant, y compris en signant tout document nécessaire à cet effet.
- 39.2** L'Agence reçoit les droits sur la propriété intellectuelle, y compris ceux lui garantissant l'accès qui sont prévus par les clauses 29 à 44 et elle se réserve le droit d'exiger du contractant dans les cas suivants qu'il cède d'autres droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat :
- (a) défaut de demande d'enregistrement par le contractant pour protéger des droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat, ou abandon par le contractant de droits enregistrés (conformément aux dispositions énoncées dans les clauses 40.4 et 40.5) ;
 - (b) défaut d'exploitation par le contractant (conformément aux dispositions énoncées dans la clause 44.2) ;
 - (c) logiciel opérationnel (conformément aux dispositions énoncées dans la clause 42.7) ;
 - (d) code source gratuit (conformément aux dispositions énoncées dans la clause 42.9).
- 39.3** Si le contractant cède un quelconque droit de propriété intellectuelle issu des travaux exécutés au titre du contrat, il le notifie à l'Agence dans un délais de 4 semaines à compter de la date de cession.

- 39.4** Le contractant garantit que tout cessionnaire de droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat se conforme aux mêmes obligations (y compris l'obligation d'exploiter les droits de propriété intellectuelle) et accorde les mêmes droits à l'Agence, aux États participants et aux personnes physiques et morales que ceux qui ont été convenus avec le Contractant au titre du contrat de l'Agence.

CLAUSE 40 ENREGISTREMENT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Notification

- 40.1** Le contractant fait dès que possible rapport à l'Agence sur tout résultat qui a été obtenu dans le cadre des travaux exécutés au titre du contrat et qui peut, de l'avis du contractant, être protégé par voie d'enregistrement, et ce faisant, il déclare s'il a l'intention de demander une telle protection. A la demande expresse du contractant et pour lui permettre de déposer les demandes de brevet, l'Agence ne divulgue aucune des informations, aucune des données ni aucun des résultats fournis pendant une durée de 12 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le rapport en faisant état.

Demandes d'enregistrement

- 40.2** Le contractant informe l'Agence de toute demande d'enregistrement de résultats, d'informations ou de données issus des travaux exécutés au titre du contrat et, dans un délai de 2 mois à compter de la date de son dépôt, lui indique l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, le numéro du dossier, la date de dépôt, le nom de l'inventeur et celui du déposant ainsi que le numéro de référence du contrat concerné, et lui fournit dans la mesure du possible copie de la demande (avec la description et les revendications et dessins éventuels). Après le dépôt de la demande, le contractant devra informer l'Agence si elle a servi de base à des demandes dans d'autres pays. Lorsqu'il a été fait droit à ces demandes, le contractant devra informer l'Agence de toute procédure basée sur l'allégation selon laquelle les droits accordés ne seraient pas valides ou devraient être amendés.
- 40.3** L'Agence jouit du droit irrévocable d'utiliser pour ses propres besoins l'information contenue dans toute demande d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat, dans les conditions énoncées à la clause 41, mais, sauf accord contraire conclu avec le contractant, elle s'abstient de divulguer cette information jusqu'à la date de publication de la demande d'enregistrement.

Absence de demande/Abandon

- 40.4** Si le contractant ne souhaite pas demander l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle (ou souhaite abandonner les droits de propriété intellectuelle enregistrés) issus des travaux exécutés au titre du contrat, il en informe l'Agence. Suite à cette notification, l'Agence consulte le contractant et cherche à connaître les raisons de l'absence de demande d'enregistrement desdits droits ou de leur abandon. Suite à cette consultation, l'Agence peut rechercher des tiers intéressés par une protection ou une exploitation des droits appartenant au contractant. Si l'Agence trouve un tiers qui lui convient, elle peut exiger du contractant qu'il cède à celui-ci les droits nécessaires pour déposer une demande d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle ou encore exiger du contractant qu'il accorde au tiers une licence sur lesdits droits de propriété intellectuelle enregistrés et abandonnés, à des conditions favorables dont conviendront le Contractant, l'Agence et le tiers. Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que le contractant ne peut s'opposer sans motif légitime aux conditions d'une telle cession ou licence.
- 40.5** Si l'Agence ne peut trouver de tiers désireux de déposer une demande d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat (ou ne peut trouver de tiers souhaitant exploiter les droits de propriété intellectuelle enregistrés que le contractant souhaite abandonner), elle peut demander alors au contractant de lui céder gratuitement ces droits.
- 40.6** En cas de cession desdits droits à un tiers par le contractant en vertu des dispositions de la clause 40.4, les dispositions de la clause 39.4 sont applicables. Si le contractant cède des droits à l'Agence en vertu des dispositions de la clause 40.5, le contractant lui-même, les États participants et les personnes physiques et morales sont habilités à bénéficier gratuitement d'une licence non exclusive et irrévocable les autorisant à utiliser lesdits droits sans cependant pouvoir délivrer de sous-licences.
- 40.7** Si le contractant ne souhaite pas demander l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle (ou souhaite abandonner les droits de propriété intellectuelle enregistrés) issus des travaux exécutés au titre du contrat, il ne prend aucune mesure qui puisse compromettre ou affecter la capacité de l'Agence ou d'un tiers à demander l'enregistrement des droits ou à exploiter les droits abandonnés.

CLAUSE 41 UTILISATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Utilisation/octroi de licences

41.1 Tout droit de propriété intellectuelle issu des travaux exécutés au titre du contrat est à la disposition :

- (a) de l'Agence, des États participants et des personnes physiques et morales pour qu'ils l'utilisent au titre d'une licence mondiale gratuite, autorisant la délivrance de sous-licences, pour les besoins propres de l'Agence (ladite licence est délivrée par le contractant ou l'Agence conformément aux dispositions énoncées dans la licence standard que le preneur de licence conclut s'il y a lieu) ;
- (b) des États participants et des personnes physiques et morales pour qu'ils l'utilisent au titre d'une licence concédée à des conditions favorables, pour les besoins propres à caractère public d'un État participant (la licence est délivrée par le contractant conformément aux dispositions énoncées dans la licence standard que le preneur de licence conclut s'il y a lieu) ;
- (c) d'instituts universitaires et de recherche pour qu'ils l'utilisent au titre d'une licence gratuite, n'autorisant pas la délivrance de sous-licences, pour leurs besoins propres dans le domaine de la recherche scientifique (les fins commerciales étant exclues), sous réserve que le contractant convienne que cette utilisation n'est pas contraire à ses intérêts commerciaux légitimes (ladite licence est délivrée par le contractant conformément aux dispositions énoncées dans la licence standard que le preneur de licence conclut s'il y a lieu) ;
- (d) de tout tiers quel qu'il soit pour qu'au titre d'une licence concédée aux conditions du marché il les utilise à des fins autres que les besoins propres de l'Agence ou les besoins propres à caractère public d'un État participant, sous réserve que le contractant convienne que cette utilisation n'est pas contraire à ses intérêts commerciaux légitimes.

41.2 Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que, dans le cas d'un logiciel, le terme "utilisation" inclut les utilisations destinées à exploiter, intégrer et valider le logiciel élaboré au titre du contrat ainsi qu'à en assurer la maintenance et à procéder à sa modification.

41.3 Si le contractant oppose ses intérêts commerciaux légitimes et sauf disposition contraire inscrite dans le contrat, il devra démontrer tous les 3 ans, ou selon une périodicité précisée dans le contrat, que lesdits intérêts commerciaux légitimes perdurent.

CLAUSE 42 LOGICIEL

Détention des droits/octroi de licences

42.1 Les droits de propriété intellectuelle d'un logiciel issu des travaux exécutés au titre du contrat appartiennent au contractant (conformément aux dispositions de la clause 39) et son utilisation obéit aux mêmes règles que les autres produits, applications et résultats du contrat (conformément aux dispositions de la clause 41), exception faite du code source qui est régi par les dispositions des clauses 42.3 à 42.6.

Fourniture

42.2 Le contractant fournit à l'Agence (aux États participants et aux personnes physiques et morales conformément aux indications de l'Agence) un logiciel élaboré au titre du contrat sous forme de code objet, accompagné de l'ensemble des informations, données et documentation ainsi que les droits de propriété intellectuelle préexistants nécessaires à l'Agence (aux États participants et aux personnes physiques et morales) pour exploiter le logiciel conformément à la licence autorisant son utilisation et, à la demande de l'Agence et moyennant une rétribution raisonnable :

- (a) pour installer le logiciel sur le matériel spécifié par l'Agence,
- (b) pour assurer la formation des personnes chargées d'exploiter le logiciel suivant les spécifications de l'Agence.

Dépositaire de code source

42.3 Comme indiqué dans le contrat, le contractant dépose le code source du logiciel élaboré au titre du contrat auprès d'un dépositaire de code source qui le met à la disposition de l'Agence (avec la documentation nécessaire à son exploitation) dans les cas suivants:

- (a) si le contractant devient insolvable ou cesse ses activités, s'il est nommé un séquestre, un liquidateur, un administrateur judiciaire ou un syndic de faillite pour l'administration de tout ou partie de ses biens ou s'il est prononcé une ordonnance ou une décision de liquidation du contractant (sauf en cas de liquidation sans insolvabilité dans le cadre d'une réorganisation ou d'une fusion);
- (b) si le contractant se rend coupable d'une violation substantielle du contrat à laquelle il ne peut pas être remédié ou à laquelle il peut être remédié mais ceci n'est pas accompli dans un délai de 60 jours à compter de sa notification à l'Agence ;
- (c) si le contractant cède les droits de propriété intellectuelle protégeant le logiciel.

- 42.4** Comme le spécifie le contrat, le contractant communique à l'Agence, dans des conditions de confidentialité dont il sera convenu, le code source du logiciel élaboré au titre du contrat (ou requiert du dépositaire de code source qu'il communique ce code source à l'Agence) dans le cas où il doit être utilisé pour les besoins propres de l'Agence :
- (a) afin d'exploiter, d'intégrer ou de valider le logiciel élaboré au titre du contrat avec d'autres systèmes de l'Agence ;
 - (b) afin d'assurer la maintenance du logiciel élaboré au titre du contrat ou de procéder à sa modification ;
 - (c) afin d'exploiter, d'intégrer, de valider ou d'assurer la maintenance ou la modification de mises à jour, de modifications ou d'améliorations du logiciel élaboré au titre du contrat.
- 42.5** Le code source communiqué par l'agent de code source (en application des dispositions des clauses 42.3 ou 42.4 ou par le contractant (en application des dispositions de la clause 42.4) est mis à disposition pour les besoins propres de l'Agence comme n'importe quel autre produit, application ou résultat du contrat (conformément aux dispositions énoncées à la clause 41.1 (a)). Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que le contractant est propriétaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle s'attachant au code source comme pour n'importe quel autre produit, application ou résultat du contrat.

Mises à jour/modifications/améliorations

- 42.6** Pendant 5 ans à compter de la date de réception du logiciel élaboré au titre du contrat, chaque partie informe l'autre de toutes les mises à jour, modifications ou améliorations du logiciel fourni à l'Agence et lui donne des précisions à ce sujet.
- 42.7** Toutes les mises à jour, modifications ou améliorations effectuées par le contractant après que le logiciel a été élaboré au titre du contrat devront être mises à la disposition de l'Agence pour ses besoins propres au titre d'une licence mondiale autorisant la délivrance de sous-licences, concédée à des conditions favorables et donnant accès au code source dans les conditions prévues par les clauses 42.3 à 42.5.

Logiciel opérationnel

- 42.8** L'Agence peut exiger du contractant qu'il lui cède l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels opérationnels élaborés au titre du contrat (ou qu'il lui délivre une licence pour ces logiciels) comme ceci est prévu dans les conditions particulières du contrat.

- 42.9** Si le contractant cède lesdits droits de propriété intellectuelle à l'Agence, celle-ci accorde au contractant (sur demande) une licence non-exclusive, irrévocable, gratuite et mondiale lui permettant d'utiliser le logiciel opérationnel aux fins spécifiées dans le contrat mais ne l'autorisant pas à délivrer des sous-licences.

Code source gratuit

- 42.10** L'Agence peut exiger du contractant qu'il lui cède l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur le code source gratuit élaboré au titre du contrat. L'Agence peut diffuser le code source gratuit conformément aux dispositions spécifiées dans le contrat.
- 42.11** Sauf autrement convenu, si le contractant cède lesdits droits de propriété intellectuelle à l'Agence, celle-ci lui accorde une licence non-exclusive, gratuite et mondiale lui permettant d'utiliser le code source gratuit aux fins spécifiées dans le contrat. La délivrance de sous-licences est subordonnée à une autorisation spéciale de l'Agence.

CLAUSE 43 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PRÉ-EXISTANTS

Notification

- 43.1** Si le contractant a l'intention d'utiliser des droits de propriété intellectuelle préexistants, il prévient de ceci l'Agence lors de la négociation du contrat ou au plus tard durant le cours du contrat et il lui donne le détail des droits devant être utilisés.

Lorsque le Contractant n'a signalé aucun droit de propriété intellectuelle préexistants jusqu'à la fin du Contrat, tous les droits de propriété intellectuelle utilisés durant le cours du Contrat sont à traiter comme provenant du travail exécuté dans ce contrat sauf si, et dans ce cas jusqu'au moment où, le Contractant fournit à l'Agence une preuve de l'utilisation de droits de propriété préexistants.

Détention des droits

- 43.2** Les droits de propriété intellectuelle préexistants qui appartiennent au contractant, à l'Agence ou à un tiers continuent de leur appartenir et aucune déclaration ni aucun acte de l'une des parties survenant pendant l'exécution du contrat ne signifie ni ne sera interprété comme conférant un quelconque droit, titre ou intérêt relatif à ces droits de propriété intellectuelle préexistants autre que ceux que confèrent les présentes clauses et conditions.

Utilisation/octroi de licences

- 43.3** Les droits de propriété intellectuelle nécessaires au contractant et découlant des travaux exécutés au titre d'un autre contrat avec l'Agence sont détenus, mis à disposition et concédés en licence conformément aux dispositions de cet autre contrat.

- 43.4** Si, pour le projet de l'Agence spécifié dans le contrat, l'Agence a besoin de droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par le contractant, ce dernier lui accorde une licence mondiale irrévocable et gratuite lui permettant d'utiliser et de modifier tout produit, application ou résultat du contrat pour ce projet. Si une quelconque partie a besoin de droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par le contractant afin d'utiliser et de modifier tout produit, application ou résultat d'un contrat pour des besoins propres de l'Agence autres que ceux du projet spécifié dans le contrat, le contractant accordera une licence à cette partie aux conditions du marché, sauf si cela est contraire à l'intérêt commercial légitime du contractant.
- 43.5** Si l'Agence a besoin d'un code source protégé par des droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par le contractant, ce dernier met ce code source à la disposition de l'Agence pour les besoins propres de celle-ci, dans les conditions prévues à la clause 42.4.
- 43.6** Si un sous-contractant a besoin de droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par le contractant, ce dernier lui accorde une licence à des conditions favorables pour lui permettre uniquement de s'acquitter de ses obligations directement liées au contrat.
- 43.7** Si l'Agence, le contractant ou un sous-contractant a besoin de droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par un tiers, le contractant entreprend tous les efforts raisonnables pour que le détenteur de ces droits accorde une licence à l'Agence, au contractant ou au sous-contractant de manière à ce que le contrat puisse être mené à bonne fin. De plus, le contractant entreprend tous les efforts raisonnables pour que le tiers détenteur des droits de propriété intellectuelle préexistants concède ces droits en licence à l'Agence pour permettre à celle-ci d'utiliser et de modifier tout produit, application ou résultat du contrat conformément aux présentes clauses et conditions pour les besoins du projet de l'Agence spécifié dans le contrat. Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que l'Agence paiera un montant raisonnable pour cette licence.

Informations exclusives

- 43.8** L'Agence respecte toutes les exigences relatives à l'utilisation et à la diffusion de l'information et de la documentation se rapportant aux droits de propriété intellectuelle préexistants. Lorsque cette documentation porte la mention "informations protégées", elle est traitée conformément aux dispositions relatives à la divulgation (clause 38) et ne peut être diffusée à l'extérieur de l'Agence sans le consentement préalable écrit du titulaire des droits.

Violation des droits

- 43.9** Le contractant certifie sur la base de toutes ses informations, de ses connaissances et de sa conviction que l'utilisation par l'Agence et/ou le contractant, aux fins prévues dans le contrat, de droits de propriété intellectuelle préexistants, ne porte atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle détenu par des tiers.

CLAUSE 44 EXPLOITATION

- 44.1** Le contractant doit entreprendre tous les effets raisonnables pour exploiter la totalité des droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat de manière à promouvoir la recherche, la technologie et les applications dans le secteur spatial et, si possible, dans d'autres secteurs de l'industrie.

Défaut d'exploitation

- 44.2** Si le contractant n'a pas l'intention d'exploiter ou n'exploite pas effectivement les droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat, il en informe l'Agence dans les délais prescrits par le contrat (conformément aux dispositions de la clause 44.4). Après avoir reçu cette notification, l'Agence consulte le contractant et cherche à connaître les raisons de ce défaut d'exploitation. A la suite de cette consultation, l'Agence peut rechercher des tiers qui seraient intéressés par une exploitation des droits du contractant. Si l'Agence trouve un tiers qui lui convient, elle peut exiger du contractant qu'il délivre à ce tiers une licence portant sur les droits non effectivement exploités, à des conditions favorables dont conviendront le contractant, l'Agence et le tiers concerné. Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que le contractant ne peut s'opposer sans motif légitime aux conditions d'octroi de cette licence. Si l'Agence ne parvient pas à trouver de tiers qui lui convienne pour exploiter ces droits, elle peut exiger du contractant que les droits en question soient transférés à l'Agence.
- 44.3** Si le contractant n'a pas l'intention d'exploiter ou n'exploite pas effectivement les droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat, il ne prend aucune mesure qui puisse compromettre ou affecter la capacité de l'Agence ou d'un tiers à exploiter ces droits.

Rapports d'exploitation

- 44.4** Après la réception par l'Agence de tout produit, application ou résultat issus des travaux exécutés au titre du contrat, le contractant fournira des rapports écrits (et des mises à jour si nécessaire) sur l'exploitation des droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat, conformément à ce que prévoit celui-ci (et en tout état de cause dans un délai de trois à dix ans à compter de la date de réception).

CLAUSE 45 ÉVALUATION DE LA TECHNOLOGIE

- 45.1** Pendant le contrat, le contractant doit entreprendre tous les efforts raisonnables pour aider l'Agence à évaluer et apprécier les résultats des travaux exécutés au titre du contrat et toute activité consécutive d'exploitation en vue d'utiliser ou réutiliser ces résultats dans le cadre de nouveaux programmes tant publics que commerciaux et de promouvoir la recherche, la technologie et les applications dans le secteur spatial et, si possible, dans d'autres secteurs de l'industrie.
- 45.2** Après l'achèvement du contrat et moyennant une rétribution raisonnable, le contractant fera tout ce qui est raisonnablement possible pour continuer à aider l'Agence, moyennant une rétribution raisonnable, à évaluer et apprécier les résultats des travaux exécutés au titre du contrat et toute activité consécutive d'exploitation en vue de leur utilisation ou réutilisation dans le cadre d'autres programmes afin de promouvoir la recherche, la technologie et les applications dans le secteur spatial et dans d'autres secteurs de l'industrie.

CLAUSE 46 REVERSEMENTS FINANCIERS A L'AGENCE

- 46.1** Si cela est prévu dans le contrat, le contractant verse à l'Agence un montant sur la vente de tout produit, application ou résultat ou pour toute licence ou cession de droits de propriété intellectuelle découlant du contrat (y compris les droits sur les logiciels) au cas où telles exploitations interviennent dans les dix ans qui suivent la date de réception des travaux exécutés au titre du contrat.
- 46.2** Lorsque un tel reversement financière à l'Agence est prévu au titre du contrat, celui-ci précise la date à laquelle cette redevance est due, comment elle doit être calculée et dans quelles circonstances exceptionnelles il pourrait y être renoncé. Le montant total de ce versement dû à l'Agence ne peut dépasser le montant total payé par l'Agence en contrepartie de la fourniture des travaux ou des droits exploités.
- 46.3** Aucune obligation de verser une redevance ne naît du fait qu'un produit, une application ou un résultat soit vendu ou des droits cédés ou accordés par voie de licence dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales au sein d'un État participant, et aucune redevance n'est versée à l'Agence en contrepartie de licences gratuites d'exploitation de droits de propriété intellectuelle accordées en application des dispositions des clauses 41 à 43.

CLAUSE 47 RÉAPPROVISIONNEMENT

Procédure

- 47.1** L'Agence est habilitée à faire réapprovisionner pour ses besoins propres un produit, une application ou un résultat du contrat, par le contractant ou par un tiers sélectionné par elle.

- 47.2** Si l'Agence a l'intention de réapprovisionner un produit dont elle exige qu'il soit parfaitement identique au produit élaboré au titre d'un contrat antérieur de l'Agence, elle offre au contractant initial le droit de réapprovisionner ce produit à condition qu'il le souhaite, qu'il soit en mesure d'entreprendre le travail à un prix juste et raisonnable, que l'Agence soit satisfaite de la qualité de ses prestations et qu'il puisse s'acquitter de la livraison conformément aux exigences de l'Agence. Si le contractant initial et l'Agence ne parviennent pas à un accord sur ce réapprovisionnement, l'Agence peut lancer un appel d'offres pour le contrat, auquel cas le contractant initial emportera le contrat si l'Agence est satisfaite de la qualité des prestations et si les conditions qu'il propose (y compris en termes de prix et de délais de livraison) sont meilleures ou au moins aussi bonnes que celles des autres soumissionnaires.

Assistance

- 47.3** Le contractant fournit l'ensemble de l'assistance, des résultats, du savoir-faire technique et de la documentation que l'Agence est en droit d'attendre pour permettre à un tiers sélectionné par elle de réapprovisionner des produits initialement fournis au titre du contrat. Au cas où le tiers sélectionné par l'Agence n'est pas aussi qualifié que le contractant dans le domaine technologique concerné, le contractant peut se refuser à fournir l'assistance, les résultats, le savoir-faire technique et la documentation demandée.

Prix/dépenses

- 47.4** Si l'Agence exerce son droit de réapprovisionnement au profit du contractant, le prix du réapprovisionnement est fixé conformément à la procédure exposée à la clause 47.2.
- 47.5** Si l'Agence exerce son droit de réapprovisionnement au profit d'un tiers autre que le contractant et demande au contractant de fournir une assistance, un savoir-faire technique ou de la documentation, l'Agence rembourse au contractant les dépenses ainsi occasionnées, à des tarifs raisonnables qui devront être fixés d'un commun accord.

Licences

- 47.6** A la demande de l'Agence, le contractant prend les mesures raisonnablement nécessaires, notamment la signature de la documentation appropriée, pour confirmer les licences dont un tiers sélectionné par l'Agence peut avoir besoin pour réapprovisionner les produits initialement fournis au titre du contrat.

Droits de propriété intellectuelle préexistants

- 47.7** Le contractant doit entreprendre tous les efforts raisonnables pour obtenir toute licence d'exploitation de droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par un tiers dont il peut avoir besoin pour réapprovisionner des produits initialement fournis au titre du contrat.

Informations exclusives

- 47.8** L'Agence s'assure que le nouveau contractant sélectionné ne divulgue aucun résultat, information, donnée ou document portant la mention "informations protégées" et n'utilise lesdits résultats, informations, données et documentation qu'aux fins du contrat de réapprovisionnement conclu avec l'Agence. L'Agence exige du nouveau contractant qu'au terme de son contrat avec l'Agence, il restitue soit à celle-ci, soit au contractant initial, l'ensemble des résultats, informations, données et documentation fournis par ce dernier. Les résultats, informations, données et documentation restitués à l'Agence sont rapidement transmis au contractant initial.
- 47.9** L'Agence sert d'intermédiaire aux Etats participants qui demanderaient le réapprovisionnement de produits fournis à l'Agence aux fins des besoins propres à caractère public d'Etats participants; dans ce cas l'Agence aide les Etats participants concernés à se conformer aux dispositions énoncées à la clause 47.

CLAUSE 48 VIOLATION DES DROITS

- 48.1** L'Agence et le contractant se notifient l'un l'autre tout différend survenant au sujet de la détention ou de l'utilisation des droits de propriété intellectuelle issus de l'exécution du contrat ou nécessaires à cette exécution, et de tout différend ayant trait à l'utilisation de tout produit, application ou résultat du contrat. L'Agence et le contractant se prêtent mutuellement l'assistance que chacun est en droit d'attendre pour régler le différend.
- 48.2** L'Agence peut exiger du contractant qu'il prenne les mesures qu'elle juge nécessaires (y compris engager et mener une action en justice) afin de prévenir la violation des droits de propriété intellectuelle découlant du contrat. L'Agence rembourse au contractant toute dépense raisonnable encourue à cet effet.
- 48.3** Si l'Agence intente une quelconque action en justice pour défendre des droits de propriété intellectuelle qui lui ont été cédés par le contractant au titre du contrat, le contractant prête à l'Agence toute l'assistance raisonnable qu'elle est en droit de demander. L'Agence rembourse au contractant toute dépense encourue pour prêter cette assistance, dans des limites raisonnables.

CLAUSE 49 TRANSFERT HORS DES ÉTATS MEMBRES

49.1 Tout transfert par le contractant, à toute entité située dans un État non membre ou à toute organisation internationale, de droits de propriété intellectuelle ou de tout produit, procédé, application ou résultat issus des travaux exécutés au titre du contrat devra respecter tout le droit applicable, y compris les lois, la réglementation, les règlements et les procédures en vigueur en matière de contrôle des exportations, ainsi que les accords internationaux pertinents applicables à l'exportation de biens et de services.

Droits de propriété détenus par le contractant

49.2 Le contractant ne transfère ni ne concède sous forme de licence des droits de propriété intellectuelle, produits, procédés, applications ou résultats issus des travaux exécutés au titre du contrat et détenus par lui à une quelconque entité qui n'est pas située dans un État membre, ou à une quelconque organisation internationale, sans solliciter au préalable, par écrit, la recommandation du Comité de transfert des technologies et des produits de l'Agence. Si le contractant a l'intention de transférer ou de concéder sous forme de licence des droits de propriété intellectuelle, un produit, un procédé, une application ou un résultat à une entité qui n'est pas située dans un État membre ou à une quelconque organisation internationale, il adresse par écrit à l'Agence, dès que possible et en tout état de cause avant de prendre un quelconque engagement inconditionnel, une demande accompagnée d'un exposé donnant les détails suivants :

- (a) bénéficiaire projeté du transfert ou de la licence hors des États membres ;
- (b) conditions du transfert ou de la licence (avec la liste de tous les pays de destination) et utilisation envisagée de l'élément devant faire l'objet du transfert ou de la licence ;
- (c) toute autre information exigée par le Comité de transfert des technologies et des produits de l'Agence.

49.3 Le contractant indique dans l'exposé toutes les procédures d'acceptation ou d'approbation nationales pertinentes qui doivent être menées à bien pour que ledit transfert ou ladite licence respectent les législations nationales et précise si ces acceptations ou approbations ont déjà été demandées ou obtenues.

49.4 Le contractant attend cinq semaines à compter de la soumission de sa demande écrite à l'Agence avant de prendre tout engagement inconditionnel.

- 49.5** L'Agence ne divulgue ni la demande écrite, ni l'exposé du contractant, mais les communique sans retard aux représentants du Comité de transfert des technologies et des produits de l'Agence.
- 49.6** Si le contractant a cédé à un tiers des droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat, l'Agence peut exiger du contractant qu'il garantisse que le cessionnaire respecte les dispositions des clauses 49.2 à 49.7.

Recommandation

- 49.7** La recommandation du Comité de transfert des technologies et des produits de l'Agence est communiquée au contractant. Si l'Agence n'informe pas le contractant d'une recommandation de ce Comité dans un délai de 5 semaines à compter de la date de soumission de la demande écrite, le contractant est habilité à considérer que sa demande et son exposé ont reçu une recommandation favorable.

**DEUXIEME PARTIE - (OPTION B): CONDITIONS RELATIVES AUX DROITS
DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET
AUX DROITS CONNEXES AFFERENTS
AUX ETUDES, RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT
- REGIME PARTICULIER POUR
CONTRATS A FINANCEMENT PARTIEL -**

CLAUSE 50 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Règle générale

- 50.1** Les clauses et conditions de la présente Deuxième Partie (Option B) s'appliquent aux contrats qui sont également régis par les dispositions de la Première Partie. En cas d'incompatibilité entre les clauses et conditions générales de la Première Partie et de la Deuxième Partie (Option B), les clauses de la deuxième Partie (Option B) prévalent.

Définitions applicables à la Deuxième Partie (Option B)

- 50.2** **"Contrat de l'Agence"** : Au sens des Clauses et conditions de cette Deuxième Partie (Option B), un contrat partiellement financé par l'Agence (en principe à 50 %) et en partie financé par le secteur privé (en principe à 50 %) portant sur le développement de biens ou de services dont le Contractant estime qu'ils présentent un potentiel d'exploitation dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales ou de leurs applications.

"Besoins propres de l'Agence" : les activités et programmes menés par l'Agence dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales conformément à l'Article V1(a) et (b) de la Convention de l'Agence spatiale européenne.

" Comité de transfert des technologies et des produits de l'Agence " : l'organe créé par le Conseil de l'Agence et chargée d'étudier la possibilité d'un transfert ou de la délivrance d'une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle, des produits, procédés, applications ou résultats issus du contrat de l'Agence à une entité qui n'est pas située sur le territoire des États membres ou à une organisation internationale.

"Droits de propriété intellectuelle préexistants" : l'ensemble des droits de propriété intellectuelle non issus d'un contrat avec l'Agence, nés avant l'exécution du contrat de l'Agence ou pendant celle-ci, qui sont utilisés par le contractant et/ou l'Agence pour exécuter le contrat de l'Agence ou qui sont nécessaires à l'utilisation de tout produit, application ou résultat issu de ce contrat.

"Contractant" : la personne physique ou morale, entité juridique, qui est partie au contrat.

"Divulguer" : diffuser ou fournir des informations ou de la documentation à un tiers sans autorisation préalable du propriétaire de l'information ou de la documentation.

"Documentation" : l'ensemble des supports sur lesquels des informations ou des données de quelque nature que ce soit sont enregistrées, y compris l'ensemble des documents papiers ainsi que des communications électroniques sous forme électronique comme sous forme imprimée.

"Conditions favorables" : les conditions auxquelles le vendeur est prêt à vendre et que l'acheteur est prêt à accepter et qui sont plus favorables à l'acheteur que les conditions du marché (et qui permettent normalement au vendeur de réaliser un profit raisonnable).

"Conditions financières ad hoc" : les conditions auxquelles le vendeur est prêt à vendre et que l'acheteur est prêt à accepter compte tenu des conditions du marché mais qui dédommagent les parties ayant financé le développement de l'élément vendu (ou concédé en licence) selon le montant de la contribution de chaque partie au développement en question.

"Droits de propriété intellectuelle" : l'ensemble des droits de propriété intellectuelle enregistrés et l'ensemble des droits de propriété intellectuelle non enregistrés que la loi accorde sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur enregistrement auprès d'une autorité publique ou privée, y compris l'ensemble des droits sur les informations, données, avant-projets, plans, diagrammes, dessins et modèles, formules et spécifications ainsi que l'ensemble des droits d'auteur, des marques de fabrique pas enregistrés, des droits sur les dessins, des droits sur les bases de données, des droits sur la topographie, du savoir-faire et des secrets de fabrication ou droits équivalents ou des droits d'action partout dans le monde.

"Intérêt commercial légitime" : un intérêt dont le contractant peut démontrer qu'il est important pour lui permettre d'exploiter au plan commercial, pendant un laps de temps défini, les droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence. Cet intérêt commercial couvre notamment une position commerciale par rapport à un concurrent, les pertes de profits ou la survie d'un projet.

"Situé" : appartenant à un État conformément aux critères énoncés à l'Article II (3) de l'Annexe V de la Convention de l'Agence spatiale européenne.

"Conditions du marché" : les conditions auxquelles un vendeur est prêt à vendre et qu'un acheteur est prêt à accepter sans que l'Agence exerce de restriction ou d'influence.

"État membre" : un État partie à la Convention de l'Agence spatiale européenne conformément aux dispositions des Articles XX et XXII de ladite Convention.

"Code objet" : le code d'un programme informatique exprimé sous une forme compréhensible pour la machine, normalement obtenu automatiquement par machine à partir du code source.

"État participant" : un État membre ou non-membre participant à un programme donné de l'Agence conformément aux dispositions de l'Article V.1 (a) et (b) de la Convention de l'Agence spatiale européenne.

"Besoins propres à caractère public d'un État participant" : un programme public dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales ou de leurs applications spatiales financé entièrement ou substantiellement par ledit État participant.

"Personnes physiques et morales" : tout individu, association, société, organisme de recherche ou entité juridique placé sous la juridiction d'un État participant qui, dans les cas applicables, satisfait aux critères énoncés à l'Article II (3) de l'Annexe V de la Convention de l'Agence spatiale européenne.

"Droits de propriété intellectuelle enregistrés" : l'ensemble des droits accordés par la loi en vertu d'un enregistrement auprès d'une autorité publique ou privée (qu'il y ait enregistrement effectif ou demande), y compris l'ensemble des brevets déposés, des modèles d'utilité, des dessins et des modèles, des droits sur la topographie, des noms de domaine et des marques de fabrique ou droits équivalents et des droits d'action partout dans le monde.

"Code source" : le code d'un programme informatique exprimé sous forme intelligible pour l'homme qui peut être automatiquement traduit en code objet par la machine.

"Agent de code source" : l'Agence ou un organisme indépendant dont les parties conviennent qu'il peut garder en sécurité le code source du logiciel en vue de sa diffusion lorsque se seront produits les événements prévus par la clause 56.

"Sous-contractant" : un tiers qui passe avec le contractant un accord écrit portant sur des travaux définis de recherche et de développement nécessaires à l'exécution du contrat de l'Agence.

Interprétation

50.3 En cas de différend né de l'interprétation des termes conditions favorables, conditions du marché, conditions financières et/ou intérêt commercial légitime, toute partie demandant l'accès aux droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence ou l'utilisation desdits droits peut solliciter une interprétation motivée à caractère contraignant, à une instance dont les parties seront convenues (faute d'accord entre les parties sur le choix de l'instance, le différend sera soumis à l'Agence).

Employés du contractant/Prestataires de services

50.4 Le contractant veille à ce que tous les travaux devant être exécutés en vertu du contrat de l'Agence le soient par des personnes ayant passé un accord écrit avec lui et à ce que, dans les limites du droit, tout accord applicable contienne des dispositions garantissant :

- (a) que l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les résultats, les informations, les données ou les documents issus des travaux exécutés au titre de leur engagement soit détenu par le contractant ; et
- (b) que les informations, les données et les documents obtenus aux fins de l'exécution du contrat de l'Agence ne soient diffusés que dans des conditions conformes aux dispositions de ce contrat.

Clauses concernant les Sous-Contractants

50.5 Si le contractant fait appel aux services d'un sous-contractant aux fins de l'exécution des obligations qui lui incombent au titre du contrat de l'Agence, il peut conclure des sous-contrats avec l'accord de l'Agence à moins que le contrat de l'Agence n'en dispose autrement.

50.6 Si le sous-contrat est partiellement financé par le sous-traitant, ce contrat :

- (a) confère au sous-contractant les mêmes droits et obligations en liaison ce qui concerne les travaux exécutés au titre du sous-contrat que ceux que le contractant a acceptés pour les travaux exécutés au titre du contrat et, en particulier, garantit que seul le sous-contractant est investi des droits et obligations énoncés par la clause 50.3 (Interprétation), la clause 50.4 (Employés du contractant/prestataires de services), la clause 53 (Détention des droits de propriété intellectuelle), la clause 54 (Enregistrement des droits de propriété intellectuelle), la clause 55 (Utilisation des droits de propriété intellectuelle), la clause 56 (Logiciel), la clause 57 (Droits de propriété intellectuelle préexistants), la clause 58 (Exploitation), la clause 60 (Reversements financiers à l'Agence) et la clause 63 (Transfert hors des États membres);

- (b) prévoit que dans le cas exceptionnel où les travaux sont exécutés par le contractant et un ou des sous-contractants conjointement, les parties conviennent normalement d'investir des droits de propriété intellectuelle celui d'entre eux qui apporte la principale contribution aux travaux de développement, dans la mesure où ce dernier est en mesure d'exploiter lesdits droits et désireux de le faire, et conviennent d'une compensation prenant la forme d'une licence ou d'un paiement. Dans ce cas, l'attribution des droits est notifiée à l'Agence et le sous-contrat est établi dans le respect des dispositions figurant dans cette Deuxième Partie (Option B).

50.7 Si le contrat de sous-traitance n'est pas financé par le sous-contractant, les termes et conditions de cette Deuxième Partie (Option B) sont négociés par le contractant et le sous-contractant sous réserve de l'accord préalable de l'Agence.

50.8 Pour aider à déterminer les droits de propriété intellectuelle créés et détenus par le sous-contractant, chaque sous-contrat définit par écrit le produit, l'application ou les résultats devant découler des travaux exécutés au titre du sous-contrat.

CLAUSE 51 INFORMATIONS À FOURNIR

Rapports sur le contrat

51.1 Le contractant présente régulièrement des rapports d'avancement sur le détail des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence conformément à ce que prévoit ce dernier. Ces rapports donnent des précisions sur toutes les tâches entreprises et achevées, sur les problèmes rencontrés ou qui pourraient survenir dans l'exécution du contrat de l'Agence ainsi que sur les progrès accomplis et spécifient dans quelle mesure tout résultat ou droit de propriété intellectuelle issu des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence a été exploité (ou si l'on s'attend à ce qu'il le soit).

51.2 Le contractant rédige un rapport final donnant le détail de tous les résultats du contrat de l'Agence conformément à ce que prévoit ce dernier. L'Agence peut mettre ce rapport à la disposition d'États participants ainsi que de personnes physiques et morales. Pour les besoins de ce rapport, le contractant fournit à l'Agence les informations, données, résultats et documentation pertinents sensibles du point de vue commercial, qui figureront dans une partie séparée du rapport, portant la mention "informations protégées", et ne pouvant être diffusée sans le consentement écrit préalable du contractant (ce consentement ne devra pas être refusé sans fondement, en tenant compte de l'intérêt commercial légitime du contractant).

51.3 Si l'Agence en fait la demande, le contractant lui fournit, à un prix raisonnable, tout résultat, information, donnée ou documentation issu des travaux réalisés au titre du contrat de l'Agence qui ne figurait pas dans les rapports remis à l'Agence ainsi que toute information connexe que l'Agence peut être en droit de demander pour sa propre utilisation ou pour la communiquer dans le respect des termes du contrat de l'Agence.

Accès à l'information

- 51.4** Les informations, données et résultats issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence font l'objet d'un rapport à l'Agence qui peut les communiquer pour utilisation à des États participants et à des personnes physiques et morales à la condition que lesdits États participants et lesdites personnes se conforment aux dispositions relatives à l'utilisation de la propriété intellectuelle (figurant dans la clause 55) et à la divulgation (figurant dans la clause 52).

CLAUSE 52 DIVULGATION

- 52.1** Le contractant ne divulgue aucune documentation qu'il a obtenue de l'Agence et qui porte la mention "informations protégées". Le contractant ne diffuse cette documentation qu'à ceux de ses employés qui ont besoin d'en connaître aux fins de l'exécution du contrat de l'Agence. Le Contractant s'interdit de la communiquer à d'autres personnes que ses employés (autrement que dans le respect des dispositions des présentes Clauses et conditions) sans avoir reçu au préalable le consentement écrit de l'Agence, auquel cas celle-ci peut demander au destinataire de signer un accord de non-divulgation.
- 52.2** L'Agence ne divulgue aucune documentation qu'elle a obtenue du contractant et qui porte la mention "informations protégées". L'Agence ne diffuse cette documentation qu'à ceux de ses employés qui ont besoin d'en connaître aux fins de l'exécution du contrat de l'Agence ou afin d'utiliser, de modifier ou d'assurer la maintenance d'un quelconque produit, application ou résultat du contrat de l'Agence et cette dernière ne les communique jamais à d'autres personnes que ses employés (autrement que dans le respect des dispositions des présentes clauses et conditions) sans avoir reçu au préalable le consentement écrit du contractant, auquel cas celui-ci peut demander au destinataire de signer un accord de non-divulgation.
- 52.3** Les obligations nées des clauses 52.1 et 52.2 ne s'appliquent pas aux informations :
- (a) qui, au moment de leur communication, sont déjà entrés dans le domaine public ou qui, après leur communication, entrent dans le domaine public autrement qu'en conséquence d'une violation du contrat de l'Agence ;
 - (b) qui, au moment de leur communication, sont déjà connus par la partie qui les reçoit (celle-ci devant en apporter la preuve écrite) et sur la diffusion desquels ne pèse aucune restriction ;
 - (c) que la partie qui les a reçus acquiert ensuite auprès d'une autre source sans qu'il pèse aucune restriction sur leur diffusion ;
 - (d) dont la communication est requise de droit ou par une juridiction compétente.

CLAUSE 53 DÉTENTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- 53.1** Le contractant détient l'ensemble des droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence ; il est habilité à déposer une demande d'enregistrement de ces droits et à détenir tout droit enregistré. A la demande du contractant et à ses frais, l'Agence accomplit toutes les démarches que l'on est en droit d'attendre d'elle afin d'en conférer la propriété au contractant, y compris en signant tout document nécessaire à cet effet.
- 53.2** L'Agence reçoit les droits sur la propriété intellectuelle, y compris ceux lui garantissant l'accès, qui sont prévus par les clauses 53 à 57.
- 53.3** Si le contractant cède un quelconque droit de propriété intellectuelle issu des travaux exécutés au titre du contrat, il le notifie à l'Agence dans un délai de 4 semaines à compter de la date de cession.
- 53.4** Le contractant garantit que tout cessionnaire de droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence se conforme aux mêmes obligations (y compris l'obligation d'exploiter les droits de propriété intellectuelle) et accorde les mêmes droits à l'Agence, aux États participants, et aux personnes physiques et morales que ceux qui ont été convenus avec le contractant au titre du contrat de l'Agence.

CLAUSE 54 ENREGISTREMENT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Notification

- 54.1** Le contractant fait dès que possible rapport à l'Agence sur tout résultat qui a été obtenu dans le cadre des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence et qui peut, de l'avis du contractant, être protégé par voie d'enregistrement; ce faisant, il déclare s'il a l'intention de demander une telle protection. A la demande expresse du contractant et pour lui permettre de déposer les demandes de brevet, l'Agence ne divulgue aucune des informations, aucune des données ni aucun des résultats fournis pendant une durée de 12 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le rapport en faisant état.

Demandes d'enregistrement

- 54.2** Le contractant informe l'Agence de toute demande d'enregistrement de résultats, d'informations ou de données issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence et, dans un délais de 2 mois à compter de la date de son dépôt, lui indique l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, le numéro du dossier, la date de dépôt, le nom de l'inventeur et celui du déposant ainsi que le numéro de référence du contrat concerné de l'Agence, et lui fournit dans la mesure du possible copie de la demande (avec la description et les revendications et dessins éventuels). Après le dépôt de la demande, le contractant fait savoir à l'Agence si elle a servi de base à des demandes dans d'autres pays. Lorsqu'il a été fait droit à ces demandes, le contractant devra informer l'Agence de toute procédure basée sur l'allégation selon laquelle les droits accordés ne seraient pas valides ou devraient être

amendés.

- 54.3** L'Agence jouit du droit irrévocable d'utiliser pour ses propres besoins l'information contenue dans toute demande d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence, dans les conditions énoncées à la clause 55.1 mais, sauf accord contraire conclu avec le contractant, elle s'abstient de divulguer pas cette information jusqu'à la date de publication de la demande d'enregistrement.

CLAUSE 55 UTILISATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Utilisation/octroi de licences

- 55.1** Tout droit de propriété intellectuelle issu des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence est à la disposition :
- (a) de l'Agence, pour qu'elle l'utilise pour ses besoins propres au titre d'une licence mondiale gratuite (ladite licence est délivrée par le contractant conformément aux dispositions énoncées dans la licence standard que le preneur de licence conclut s'il y a lieu) ;
 - (b) des États participants et des personnes physiques et morales pour qu'ils l'utilisent au titre d'une licence délivrée aux conditions financières ad hoc pour les besoins propres de l'Agence (la licence est délivrée par le contractant conformément aux dispositions énoncées dans la licence standard que le preneur de licence conclut s'il y a lieu) ;
 - (c) de tiers, aux conditions du marché, pour qu'ils les utilisent à des fins autres que les besoins propres de l'Agence, sous réserve que le contractant convienne que cette utilisation n'est pas contraire à ses intérêts commerciaux légitimes.
- 55.2** Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que, dans le cas d'un logiciel, le terme "utilisation" inclut les utilisations destinées à exploiter, intégrer et valider le logiciel élaboré au titre du contrat de l'Agence ainsi qu'à en assurer la maintenance et à procéder à sa modification.
- 55.3** Si le contractant oppose ses intérêts commerciaux légitimes, et sauf disposition contraire inscrite dans le contrat, il devra démontrer tous les 3 ans, ou selon une périodicité précisée dans le contrat, que lesdits intérêts commerciaux légitimes perdurent.

CLAUSE 56 LOGICIEL

Détention des droits/octroi de licences

- 56.1** Les droits de propriété intellectuelle d'un logiciel issu des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence appartiennent au contractant (conformément aux dispositions de la clause 53) et son utilisation obéit aux mêmes règles que les autres produits, applications et résultats du contrat de l'Agence (conformément aux dispositions de la clause 55), exception faite du code source qui est régi par les dispositions des clauses 56.3 à 56.5.

Fourniture

56.2 Le contractant fournit à l'Agence (et aux États participants et aux personnes physiques et morales si les conditions particulières du contrat le spécifient) un logiciel élaboré au titre du contrat de l'Agence sous forme de code objet, accompagné de l'ensemble des informations, données et documentation ainsi que les droits de propriété intellectuelle préexistants nécessaires à l'Agence (ou aux États participants et aux personnes physiques et morales) pour exploiter le logiciel conformément à la licence autorisant son utilisation et, à la demande de l'Agence et moyennant une rétribution raisonnable :

- (a) pour installer le logiciel sur le matériel spécifié par l'Agence,
- (b) pour assurer la formation des personnes chargées d'exploiter le logiciel suivant les spécifications de l'Agence.

Dépositaire de code source

56.3 Comme indiqué dans le contrat de l'Agence, le contractant dépose le code source du logiciel élaboré au titre de ce contrat auprès d'un dépositaire de code source qui met ce code source à la disposition de l'Agence (avec la documentation nécessaire à son exploitation) dans les cas suivants:

- (a) si le contractant devient insolvable ou cesse ses activités, s'il est nommé un séquestre, un liquidateur, un administrateur judiciaire ou un syndic de faillite pour l'administration de tout ou partie de ses biens ou s'il est prononcé une ordonnance ou une décision de liquidation du contractant (sauf en cas de liquidation sans insolvabilité dans le cadre d'une réorganisation ou d'une fusion);
- (b) si le contractant se rend coupable d'une violation substantielle du contrat de l'Agence à laquelle il ne peut pas être remédié ou à laquelle il peut être remédié mais ceci n'est pas accompli dans un délai de 60 jours à compter de sa notification à l'Agence ;
- (c) si le contractant cède les droits de propriété intellectuelle protégeant le logiciel.

- 56.4** Comme le spécifie le contrat de l'Agence, le contractant communique à l'Agence, dans des conditions de confidentialité dont il sera convenu, le code source du logiciel élaboré au titre du contrat de l'Agence (ou requiert du dépositaire de code source qu'il communique ce code source à l'Agence) dans le cas où il doit être utilisé pour les besoins propres de l'Agence :
- (a) afin d'exploiter, d'intégrer ou de valider le logiciel élaboré au titre du contrat de l'Agence avec d'autres systèmes de cette dernière ;
 - (b) afin d'assurer la maintenance du logiciel élaboré au titre du contrat de l'Agence ou de procéder à sa modification ;
 - (c) afin d'exploiter, d'intégrer, de valider ou d'assurer la maintenance ou la modification de mises à jour, de modifications ou d'améliorations du logiciel élaboré au titre du contrat.
- 56.5** Le code source communiqué par l'agent de code source (en application des dispositions des clauses 56.3 ou 56.4 ou par le contractant (en application des dispositions de la clause 56.4) est mis à disposition pour les besoins propres de l'Agence comme n'importe quel autre produit, application ou résultat du contrat de l'Agence (conformément aux dispositions énoncées à la clause 55.1 (a)). Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que le contractant est propriétaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle s'attachant au code source comme pour n'importe quel autre produit, application ou résultat du contrat de l'Agence.

Mises à jour/modifications/améliorations

- 56.6** Pendant 5 ans à compter de la date de réception du logiciel élaboré au titre du contrat de l'Agence, chaque partie informe l'autre de toutes les mises à jour, modifications ou améliorations du logiciel fourni à l'Agence et lui donne des précisions à ce sujet.
- 56.7** Toutes les mises à jour, modifications ou améliorations effectuées par le contractant après que le logiciel a été élaboré au titre du contrat devront être mises à la disposition de l'Agence pour ses besoins propres au titre d'une licence mondiale autorisant la délivrance de sous-licences, concédée aux conditions du marché et donnant accès au code source dans les conditions prévues par les clauses 56.3 à 56.5.

CLAUSE 57 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PRÉEXISTANTS

Notification

- 57.1** Si le contractant à l'intention d'utiliser les droits de propriété intellectuelle préexistants, il prévient l'Agence de ceci lors de la négociation du contrat ou au plus tard durant le cours du contrat et il lui donne le détail des droits devant être utilisés.

Lorsque le Contractant n'a signalé aucun droit de propriété intellectuelle préexistants jusqu'à la fin du Contrat, tous les droits de propriété intellectuelle utilisés durant le cours du Contrat sont à traiter comme provenant du travail exécuté dans ce contrat sauf si, et dans ce cas jusqu'au moment où, le Contractant fournit à l'Agence une preuve de l'utilisation de droits de propriété préexistants.

Détention des droits

- 57.2** Les droits de propriété intellectuelle préexistants qui appartiennent au contractant, à l'Agence ou à un tiers continuent de leur appartenir et aucune déclaration ni aucun acte de l'une des parties survenant pendant l'exécution du contrat de l'Agence ne signifie ni ne sera interprété comme conférant un quelconque droit, titre ou intérêt relatif à ces droits de propriété intellectuelle préexistants autre que ceux que confèrent les présentes clauses et conditions.

Utilisation/octroi de licences

- 57.3** Les droits de propriété intellectuelle nécessaires au contractant et découlant des travaux exécutés au titre d'un autre contrat avec l'Agence sont détenus, mis à disposition et concédés en licence conformément aux dispositions de cet autre contrat.
- 57.4** Si, pour le projet de l'Agence spécifié dans le contrat de l'Agence, celle-ci a besoin de droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par le contractant, ce dernier lui accorde, à des conditions favorables, une licence mondiale irrévocable lui permettant d'utiliser et de modifier tout produit, application ou résultat issus du contrat de l'Agence pour ce projet. Si une quelconque partie a besoin de droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par le contractant afin d'utiliser et de modifier tout produit, application ou résultat d'un contrat de l'Agence pour des besoins propres de celle-ci autres que ceux du projet spécifié dans le contrat, le contractant accordera une licence à cette partie aux conditions du marché, sauf si cela est contraire à l'intérêt commercial légitime du contractant.
- 57.5** Si l'Agence a besoin d'un code source protégé par des droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par le contractant, ce dernier met ce code source à la disposition de l'Agence pour les besoins propres de celle-ci, dans les conditions prévues à la clause 56.4.
- 57.6** Si un sous-contractant a besoin de droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par le contractant, ce dernier lui accorde une licence à des conditions favorables pour lui permettre uniquement de s'acquitter de ses obligations directement liées au contrat de

l'Agence.

- 57.7** Si l'Agence, le contractant ou un sous-contractant a besoin de droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par un tiers, le contractant entreprend tous les efforts raisonnables pour que le détenteur de ces droits accorde une licence à l'Agence, au contractant ou au sous-contractant de manière à ce que le contrat de l'Agence puisse être mené à bonne fin. De plus, le contractant entreprend tous les efforts raisonnables pour que le tiers détenteur des droits de propriété intellectuelle préexistants concède ces droits en licence à l'Agence pour permettre à celle-ci d'utiliser et de modifier tout produit, application ou résultat du contrat de l'Agence conformément aux présentes clauses et conditions pour les besoins du projet de l'Agence spécifié dans le contrat de l'Agence. Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que l'Agence paiera un montant raisonnable pour cette licence.

Informations exclusives

- 57.8** L'Agence respecte toutes les exigences relatives à l'utilisation et à la diffusion de l'information et de la documentation se rapportant aux droits de propriété intellectuelle préexistants. Lorsque cette documentation porte la mention "informations protégées", elle est traitée conformément aux dispositions relatives à la divulgation (clause 52) et ne peut être diffusée à l'extérieur de l'Agence sans le consentement préalable écrit du titulaire des droits.

Violation des droits

- 57.9** Le contractant certifie sur la base de toutes ses informations, de ses connaissances et de sa conviction que l'utilisation par l'Agence et/ou le contractant, aux fins prévues dans le contrat de l'Agence, de droits de propriété intellectuelle préexistants, ne porte atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle détenu par des tiers.

CLAUSE 58 EXPLOITATION

- 58.1** Le contractant doit entreprendre tous les efforts raisonnables pour exploiter la totalité des droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence de manière à promouvoir la recherche, la technologie et les applications dans le secteur spatial et, si possible, dans d'autres secteurs de l'industrie.

Défaut d'exploitation

- 58.2** Si le contractant n'a pas l'intention d'exploiter ou n'exploite pas effectivement les droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence, il en informe celle-ci dans les délais prescrits par ledit contrat (conformément aux dispositions de la clause 58.4). Après avoir reçu cette notification, l'Agence consulte le contractant et cherche à connaître les raisons de ce défaut d'exploitation effective, y compris le cas échéant en inspectant les registres du contractant concernant l'exploitation. A la suite de cette consultation, l'Agence peut rechercher des tiers qui seraient intéressés par une exploitation des droits du contractant. Si l'Agence trouve un tiers qui lui convient, elle peut exiger du contractant qu'il délivre à ce tiers une licence portant sur les droits non effectivement exploités, à des conditions favorables dont conviendront le contractant, l'Agence et le tiers concerné. Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que le contractant ne peut s'opposer sans motif légitime aux conditions d'octroi de cette licence. Si l'Agence ne

parvient pas à trouver de tiers qui lui convienne pour exploiter ces droits, elle peut exiger du contractant que les droits en question soient transférés à l'Agence.

Rapports d'exploitation

- 58.4** Après la réception par l'Agence de tout produit, application ou résultat issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence, le contractant fournira des rapports écrits (et des mises à jour si nécessaire) sur l'exploitation des droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence, conformément à ce que prévoit celui-ci (et en tout état de cause dans un délai de trois à dix ans à compter de la date de réception).

CLAUSE 59 ÉVALUATION DE LA TECHNOLOGIE

- 59.1** Pendant le contrat de l'Agence, le contractant doit entreprendre tous les efforts raisonnables pour aider l'Agence à évaluer et apprécier les résultats des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence en vue d'utiliser ou réutiliser les résultats dans le cadre de nouveaux programmes tant publics que commerciaux et de promouvoir la recherche, la technologie et les applications dans le secteur spatial et, si possible, dans d'autres secteurs de l'industrie.
- 59.2** Après l'achèvement du contrat de l'Agence et moyennant une rétribution raisonnable, le contractant fera tout ce qui est raisonnablement possible pour continuer à aider l'Agence, moyennant une rétribution raisonnable, à évaluer et apprécier les résultats des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence et toute activité consécutive d'exploitation en vue de leur utilisation ou réutilisation dans le cadre d'autres programmes afin de promouvoir la recherche, la technologie et les applications dans le secteur spatial et dans d'autres secteurs de l'industrie.

CLAUSE 60 REVERSEMENTS FINANCIERS A L'AGENCE

Le contractant n'est pas tenu de reverser un montant à l'Agence s'il vend un produit, une application ou un résultat issus du contrat de l'Agence ou s'il accorde sous forme de licence ou cède des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence.

CLAUSE 61 RÉAPPROVISIONNEMENT

Procédure

- 61.1** L'Agence est habilitée à faire réapprovisionner pour ses besoins propres un produit, une application ou un résultat du contrat de l'Agence, par le contractant ou par un tiers sélectionné par elle.
- 61.2** L'Agence propose au contractant initial le droit de réapprovisionner des produits qu'il a déjà fournis au titre d'un contrat antérieur de l'Agence si le contractant est capable et désireux d'entreprendre ce travail à un prix juste et raisonnable, si l'Agence est satisfaite de la qualité de ses prestations et si le contractant initial peut s'acquitter de la livraison conformément aux exigences de l'Agence. Si le contractant initial et l'Agence ne parviennent pas à un accord sur ce réapprovisionnement, l'Agence peut lancer un appel d'offres, auquel cas le contractant initial pourra emporter le contrat de l'Agence si celle-ci est satisfaite de la qualité de l'offre et si les conditions qu'il propose (prix et délais de livraison compris) sont aussi avantageuses ou plus avantageuses que celles des autres soumissionnaires.

Assistance

- 61.3** Le contractant fournit l'ensemble de l'assistance, des résultats, du savoir-faire technique et de la documentation que l'Agence est en droit d'attendre pour permettre à un tiers sélectionné par elle de réapprovisionner des produits initialement fournis au titre d'un contrat de l'Agence. Au cas où le tiers sélectionné par l'Agence n'est pas aussi qualifié que le contractant dans le domaine technologique concerné, le contractant peut se refuser à fournir l'assistance, les résultats, le savoir-faire technique et la documentation demandés.

Prix/dépenses

- 61.4** Si l'Agence exerce son droit de réapprovisionnement au profit du contractant, le prix du réapprovisionnement est fixé conformément à la procédure exposée à la clause 61.2.
- 61.5** Si l'Agence exerce son droit de réapprovisionnement au profit d'un tiers autre que le contractant et demande au contractant de fournir une assistance, un savoir-faire technique ou de la documentation, l'Agence rembourse au contractant les dépenses ainsi occasionnées, à des tarifs raisonnables qui devront être fixés d'un commun accord.

Licences

- 61.6** A la demande de l'Agence, le contractant prend les mesures raisonnablement nécessaires, notamment la signature de la documentation appropriée, pour confirmer les licences dont un tiers sélectionné par l'Agence peut avoir besoin pour réapprovisionner les produits initialement fournis au titre du contrat de l'Agence.

Droits de propriété intellectuelle préexistants

- 61.7** Le contractant doit entreprendre tous les efforts raisonnables pour obtenir toute licence d'exploitation de droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par un tiers dont il

peut avoir besoin pour réapprovisionner des produits initialement fournis au titre du contrat de l'Agence.

Informations exclusives

- 61.8** L'Agence s'assure que le nouveau contractant sélectionné ne divulgue aucun résultat, information, donnée ou document portant la mention "informations protégées" et n'utilise lesdits résultats, informations, données et documentation qu'aux fins du contrat de réapprovisionnement conclu avec l'Agence. L'Agence exige du nouveau contractant qu'au terme de son contrat avec l'Agence, il restitue soit à celle-ci, soit au contractant initial, l'ensemble des résultats, informations, données et documentation fournis par ce dernier. Les résultats, informations, données et documentation restitués à l'Agence sont rapidement transmis au contractant initial.

CLAUSE 62 VIOLATION DES DROITS

- 62.1** L'Agence et le contractant se notifient l'un l'autre tout différend survenant au sujet de la détention ou de l'utilisation des droits de propriété intellectuelle issus de l'exécution du contrat de l'Agence ou nécessaires à cette exécution, et de tout différend ayant trait à l'utilisation de tout produit, application ou résultat du contrat de l'Agence. L'Agence et le contractant se prêtent mutuellement l'assistance que chacun est en droit d'attendre pour régler le différend.
- 62.2** L'Agence peut exiger du contractant qu'il prenne les mesures et fournisse toute l'assistance qu'elle est en droit d'attendre et juge nécessaires (y compris engager et mener une action en justice) pour prévenir la violation des droits de propriété intellectuelle découlant du contrat de l'Agence. L'Agence rembourse au contractant toutes les dépenses encourues à cet effet.
- 62.3** Si l'Agence intente une quelconque action en justice pour défendre des droits de propriété intellectuelle qui lui ont été cédés par le contractant au titre du contrat de l'Agence, le contractant prête à l'Agence toute l'assistance raisonnable qu'elle est en droit de demander. L'Agence rembourse au contractant toute dépense encourue pour prêter cette assistance, dans des limites raisonnables.

CLAUSE 63 TRANSFERT HORS DES ÉTATS MEMBRES

63.1 Tout transfert par le contractant à toute entité dans un État non-membre ou à toute organisation internationale, de droits de propriété intellectuelle ou de tout produit, procédé, application ou résultat issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence devra respecter tout le droit applicable, y compris les lois, la réglementation, les règlements et les procédures en vigueur en matière de contrôle des exportations, ainsi que les accords internationaux pertinents applicables à l'exportation de biens et de services.

Droits de propriété détenus par le contractant

63.2 Le contractant ne transfère ni ne concède sous forme de licence des droits de propriété intellectuelle, produits, procédés, applications ou résultats issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence et détenus par lui à une quelconque entité qui n'est pas située dans un État membre, ou à une quelconque organisation internationale, sans solliciter au préalable, par écrit, la recommandation du Comité de transfert des technologies et des produits de l'Agence. Si le contractant a l'intention de transférer ou de concéder sous forme de licence des droits de propriété intellectuelle, un produit, un procédé, une application ou un résultat à une entité qui n'est pas située dans un État membre ou à une organisation internationale quelle qu'elle soit, il adresse par écrit à l'Agence, dès que possible et en tout état de cause avant de prendre un quelconque engagement inconditionnel, une demande accompagnée d'un exposé donnant les détails suivants :

- (a) bénéficiaire projeté du transfert ou de la licence hors des États membres ;
- (b) conditions du transfert ou de la licence (avec la liste de tous les pays de destination) et utilisation envisagée de l'élément devant faire l'objet du transfert ou de la licence ;
- (c) toute autre information exigée par le Comité de transfert des technologies et des produits de l'Agence.

63.3 Le contractant indique dans l'exposé toutes les procédures d'acceptation ou d'approbation nationales pertinentes qui doivent être menées à bien pour que ledit transfert ou ladite licence respectent les législations nationales et précise si ces acceptations ou approbations ont déjà été demandées ou obtenues.

63.4 Le contractant attend cinq semaines à compter de la soumission de sa demande écrite à l'Agence avant de prendre tout engagement inconditionnel.

63.5 L'Agence ne divulgue ni la demande écrite ni l'exposé du contractant mais les communique sans retard aux représentants du Comité de transfert des technologies et des produits de l'Agence.

- 63.6** Si le contractant a cédé à un tiers des droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat de l'Agence, celle-ci peut exiger du contractant qu'il garantisse que le cessionnaire respecte les dispositions des clauses 63.2 à 63.7.

Recommandation

- 63.7** La recommandation du Comité de transfert des technologies et des produits de l'Agence est communiquée au contractant. Si l'Agence n'informe pas le contractant d'une recommandation de ce Comité dans un délai de 5 semaines à compter de la date de soumission de la demande écrite, le contractant est habilité à considérer que sa demande et son exposé ont reçu une recommandation favorable.

ANNEXE I aux CONDITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTRATS DE L'ASE

PREMIERE PARTIE - DETERMINATION DES PRIX

CLAUSE 1 - TYPES DE PRIX

1.1 Lorsqu'un des types de prix énumérés à la clause 1.2 est **mentionné dans le contrat, il s'entend au sens donné à la clause correspondante de la première** Partie de la présente annexe et est régi par les dispositions qui y sont énoncées.

1.2 Les types de prix visés à la clause 1.1 sont les suivants:

- a) Prix forfaitaire:
 - prix forfaitaire définitif
 - prix forfaitaire comportant une clause de variation
 - prix unitaire forfaitaire
- b) Prix plafond à convertir en prix forfaitaire
- c) Prix calculé sur base de remboursement des frais:
 - en dépenses contrôlées plus rémunérations forfaitaires
 - en dépenses contrôlées plus intéressement
 - en heures contrôlées.

CLAUSE 2 - CONTRAT A PRIX FORFAITAIRE

2.1 Contrat à prix forfaitaire définitif

Le prix de ce contrat ne peut être ni ajusté ni révisé à raison des dépenses réelles encourues par le contractant au cours de l'exécution du contrat.

2.2 Contrat à prix forfaitaire comportant une clause de variation

- a) Le prix de ce contrat ne peut être ni ajusté ni révisé à raison des dépenses réelles encourues par le contractant au cours de l'exécution du contrat, sauf dans certains cas, explicitement mentionnés par le contrat et dans les limites fixées aux paragraphes b) a d) inclus.
- b) Le contrat comportant une clause de variation de prix précisera:
 - 1) les éléments de prix dont la variation déterminera la révision des prix du contrat; ces éléments seront en général les matières premières, les taux des rémunérations applicables aux catégories de travail qui font l'objet du contrat, les charges sociales y afférentes;
 - 2) la façon dont la variation d'un élément de prix sera constatée. Cette constatation se fera autant que possible sur la foi d'indices publiés par

l'autorité gouvernementale du contractant ou généralement utilisés à pareilles fins dans les contrats que place cette autorité gouvernementale pour son propre compte;

- 3) la formule basée sur les indices mentionnés ci-dessus qui détermine l'effet d'une variation de cet élément de prix sur le prix du contrat.
- c) Lorsque la prestation est effectuée avec un retard dû à la faute du contractant, les fluctuations de prix au cours de la période de retard seront évaluées séparément conformément à une formule précisée dans le contrat. Dans ce cas, le contractant ne bénéficiera des augmentations de prix intervenant après la date contractuelle de livraison des fournitures; l'Agence bénéficiera des diminutions de prix intervenant après la date précitée.
- d) Le contrat peut stipuler que si la variation de prix se situe au-dessous d'une valeur déterminée, il ne sera pas tenu compte des fluctuations de prix; il peut de même déterminer une période initiale pour laquelle il ne sera pas tenu compte des fluctuations qui s'y produisent à l'égard des éléments de prix qu'il précise.

2.3 Contrat à prix unitaire forfaitaire

- a) Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, la quantité des prestations ne peut être déterminée avec précision, un contrat à prix forfaitaire définitif ou un contrat à prix forfaitaire comportant une clause de variation peut fixer le prix unitaire des diverses prestations ou de leurs composantes.
- b) Le prix à payer est obtenu en appliquant les prix unitaires aux quantités de prestations effectuées. Aucune autre charge ne peut y être ajoutée.
- c) Ces contrats préciseront:
 - 1) La durée de leur validité.
 - 2) Les quantités minima des prestations que l'Agence s'engage à confier au contractant et la quantité maximum que ce dernier s'engage à accepter.
 - 3) Les modalités selon lesquelles il sera passé commande ferme pour chaque prestation.
- d) Le contractant est tenu de déclarer la quantité exacte des prestations qu'il a effectuées en exécution du contrat ainsi que de communiquer toutes informations et d'accorder toutes facilités requises pour le contrôle de l'exactitude de cette déclaration.

CLAUSE 3 - CONTRAT A PRIX PLAFOND A CONVERTIR EN PRIX FORFAITAIRE

3.1 Lorsque les parties ont l'intention de conclure un contrat à prix forfaitaire (clause 2.1) ou un

contrat à prix forfaitaire avec une clause de variation (clause 2.2) et si, au moment de la conclusion du contrat, les éléments nécessaires à l'établissement d'un prix forfaitaire n'existent pas, elles peuvent conclure un contrat à prix plafond à convertir en prix forfaitaire.

3.2 Ce contrat stipulera un plafond que le prix du contrat ne pourra excéder et pour le montant duquel le contractant s'oblige à exécuter en totalité les fournitures et services prévus au contrat.

3.3 Indépendamment du plafond visé à la clause 3.2, le contractant fournira lors de la conclusion du contrat les renseignements suivants relatifs au coût, en spécifiant quelles rubriques présentent un caractère estimatif, et lesquelles sont définitives:

- i) Coût du matériel
 - prélevé en magasin,
 - acheté à l'extérieur
- ii) Frais indirects sur le matériel (s'ils ne sont pas déjà compris dans iv)
- iii) Frais directs de main-d'oeuvre

Catégorie	Nombre d'heures	Tarifs horaires
(ingénieurs, ouvriers, etc.)		
- iv) Frais indirects de main-d'oeuvre
- v) Outillage
- vi) Prix de revient fabrication (total de i, ii, iii, iv et v)
- vii) Taux de frais indirects administratifs et de frais généraux applicables à vi) (dans la mesure où ils ne sont pas déjà compris dans iv))
- viii) Autres frais directs
(équipements achetés à l'extérieur, services extérieurs, honoraires de consultant, droit de licence, etc.)
- ix) Frais indirects spéciaux sur viii), le cas échéant
- x) Bénéfice

Au moment de la détermination du prix forfaitaire, le contractant établira une mise à jour de celles des rubriques qui avaient un caractère estimatif.

3.4 Si aucun accord ne peut être réalisé sur la détermination d'un prix forfaitaire avant l'exécution complète du contrat, le prix du contrat sera établi dans les limites du plafond visé à la clause 3.2, selon la procédure des dépenses contrôlées.

3.5 Si l'Agence le lui demande, le contractant accordera toutes facilités aux représentants de celle-ci pour visiter l'usine ou les ateliers du contractant, afin d'examiner les procédés de fabrication et de contrôler les frais directs du contrat dans le but d'estimer ou de constater

les coûts de production sur la base desquels le prix forfaitaire sera déterminé.

Dans le cas où les taux de frais indirects du contractant pour des contrats similaires placés par des services publics nationaux ou internationaux ont été déterminés ou approuvés par un service gouvernemental, ou un service agréé par son gouvernement, et si le contractant propose l'application de ces taux, il indiquera le nom et l'adresse du service qui a admis ces taux et la période pour laquelle ils sont valables. S'il propose des taux qui diffèrent des taux visés ci-dessus, il justifiera en outre les différences.

Dans le cas où les taux de frais indirects du contractant pour des contrats similaires, placés par des services publics nationaux ou internationaux, n'ont pas été déterminés ou approuvés par un service gouvernemental ou un service agréé par son gouvernement, il devra fournir toutes pièces justificatives nécessaires à l'appui des taux proposés.

CLAUSE 4 - CONTRAT A PRIX CALCULE SUR LA BASE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS

Le prix du contrat correspond à la somme de toutes les dépenses, dans la mesure où elles sont admissibles suivant la clause 6 de la présente annexe, et d'un bénéfice tel que défini ci-dessous dans la présente clause.

Le contrat doit:

- soit prévoir un montant maximal comme limite de l'engagement, prévue par la clause 9 de cette annexe;
- soit indiquer un prix maximum (plafond) que le contractant ne pourra pas dépasser tout en étant tenu d'exécuter la totalité des prestations prévues par le contrat.

4.1 Contrat en dépenses contrôlées augmentées d'une rémunération forfaitaire

Ce contrat est du type "à remboursement de frais" et prévoit le paiement d'une rémunération forfaitaire au contractant. Cette rémunération forfaitaire ne varie pas selon les frais effectivement encourus, mais peut être ajustée lors de changements de spécifications du contrat, effectués à la demande de l'Agence conformément aux dispositions de la clause 26.1 des Conditions Générales, qui seraient de nature à changer sensiblement le coût prévu.

4.2 Contrat en dépenses contrôlées avec intéressement

Ce contrat est du type "à remboursement de frais" et prévoit le paiement d'une "rémunération d'objectif" qui est la rémunération à payer au contractant si le contrat est exécuté conformément à certains objectifs spécifiés dans le contrat. Son montant sera ajusté selon que l'exécution du contrat par le contractant est inférieure ou supérieure aux spécifications fixées pour les objectifs sus-mentionnés.

Lesdits objectifs sont normalement:

- a) Un Objectif de Coût c'est-à-dire le montant qui donnera au contractant le droit de

percevoir la rémunération d'objectif si le coût réel est égal au Coût d'objectif. Cependant, si le coût réel est supérieur ou inférieur au Coût d'objectif, le contrat devra indiquer la proportion dans laquelle la rémunération d'objectif sera augmentée ou diminuée.

- b) Un Objectif de Délai pour la réalisation duquel le contractant recevra la rémunération d'objectif et la proportion dans laquelle celle-ci sera augmentée ou diminuée selon que le contrat est exécuté dans un délai inférieur ou supérieur à l'Objectif de Délai.
- c) Des Objectifs de Performances, pour la réalisation desquelles le contractant recevra la rémunération d'objectif et la proportion dans laquelle celle-ci sera augmentée ou diminuée selon que les performances obtenues sont supérieures ou inférieures aux Objectifs de Performances.

Les spécifications de ces objectifs peuvent être ajustées lors de changements des spécifications du contrat conformément aux dispositions de la clause 26.1 des Conditions Générales.

4.3 Contrat en heures contrôlées

Un contrat en heures contrôlées est un contrat du type "à remboursement de frais" dont le prix est déterminé suivant les éléments suivants:

- a) Les taux horaires moyens ou les taux horaires par catégorie, y compris les frais directs et indirects, les frais généraux administratifs et le bénéfice, pour la main-d'oeuvre, ou pour l'utilisation d'installations, y compris le personnel nécessaire pour leur exploitation.
- b) Les matériaux et les fournitures au prix coûtant, éventuellement augmente d'un pourcentage pour peines et soins dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà compris dans les taux horaires.

- c) Les débours, c'est-à-dire des paiement effectués à des tiers et règlement des services rendus dans l'exécution du contrat dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà compris dans les taux horaires (p.e. frais de voyage, transport, emploi de calculatrices, etc.). Ces débours doivent être approuvés par l'Agence et sauf dispositions contraires du contrat, sont remboursés aux prix facture, à l'exclusion de tout frais additionnel.

CLAUSE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS A PRIX CALCULE SUR LA BASE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS

Les dispositions des clauses 6, 7 et 8 de la présente annexe s'appliquent a tous les contrats conclus sur la base d'un remboursement des frais, ainsi que dans le cas prévu à la clause 3.4.

Le contractant devra faire figurer les mêmes conditions que celles y mentionnées dans tous les sous-contrats à prix calculé sur la base de remboursement de frais avec un sous-traitant.

CLAUSE 6 - ADMISSIBILITE DES DEPENSES

6.1 Dépenses admissibles

Une dépense est admissible pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

- a) Elle est encourue spécifiquement au titre du contrat; ou intéresse à la fois le contrat et d'autres travaux et est répartie proportionnellement à l'intérêt qu'elle représente pour chacun d'eux; ou est indispensable à la bonne marche générale de l'affaire sans qu'il soit possible d'établir un rapport direct avec un produit ou service particulier;
- b) Elle est raisonnable et opportune par sa nature et son montant et ne dépasse pas ce qui serait admis dans la gestion prudente d'entreprises commerciales concurrentielles;
- c) Elle n'est pas susceptible de donner lieu à des limitations ou des exclusions du fait de la nature ou du montant de certaines dépenses conformément aux stipulations de la clause 6.2 et 3 ci-dessous.

Toutefois, la fraction appropriée de toute recette, remise, bonification et autres avoirs se rapportant à un poste quelconque de dépenses admissibles (revente de déchets et de matériaux inutilisables par exemple) que le contractant a perçue ou doit percevoir sera portée au crédit de l'Agence.

6.2 Dépenses partiellement admissibles

Les dépenses suivantes sont des exemples de dépenses qui, normalement, ne sont partiellement admissibles qu'à titre de frais indirects et dans les limites spécifiées ci-dessous, à condition qu'elles soient raisonnables par leur nature et leur montant et qu'elles soient imputées en tant que frais indirects à l'ensemble des travaux effectués par le contractant:

- a) Les frais de publicité, à l'exception des frais engagés pour une campagne de publicité particulière (voir clause 6.3a));
- b) Les cotisations et dons;
- c) Les frais d'accueil et de représentation;
- d) Les gratifications en espèces ou en nature payées en vertu soit d'un accord conclu avant la passation du contrat soit d'un programme établi et appliqué systématiquement depuis une date antérieure à la passation du contrat.
- e) L'amortissement des installations, des outillages ou des autres biens d'équipement, sauf pour les objets spécialement nécessaires à l'exécution du contrat et dont le coût, avec l'approbation préalable de l'Agence, a été reconnu directement imputable au contrat soit dans ledit contrat, soit dans un avenant à celui-ci; cet amortissement sera calculé conformément aux principes de comptabilité généralement admis et appliqués dans le pays contractant aux fins de fixation des prix pour les contrats de l'Etat.
- f) Les dépenses normales d'entretien et de réparation du matériel, de l'outillage et des autres biens d'équipement, à l'exception de ceux qui sont exclus à la clause 6.2e), pour lesquelles les dépenses normales d'entretien et de réparation sont reconnues directement imputables au contrat.
- g) Les dépenses de recherche et d'études générales qui ne sont pas directement imputables au contrat et qui ne sont pas destinées à la préparation ou à la mise au point d'une production déterminée.

Ces dépenses ne sont admises que pour autant qu'elles résultent de l'application d'un système de recherche et d'études générales existant dans l'entreprise depuis une durée raisonnable précédant le contrat, à la condition que les frais en étaient répartis de façon uniforme sur le chiffre d'affaire total de l'entreprise ou du département industriel de l'entreprise si celui-ci servait de base au système, et pourvu qu'une répartition plus onéreuse ne se trouve pas appliquée à ce contrat. En aucun cas, le montant de ces frais ne pourra dépasser un taux précisé dans l'appel d'offres.

- h) Les frais de voyage, à l'exception de ceux qui sont directement imputables au contrat conformément aux dispositions de ce dernier.
- i) Les frais antérieurs au contrat (frais encourus avant la date d'entrée en vigueur spécifiée dans le contrat) qui ont été engagés en prévision de l'attribution du contrat ou à l'occasion de sa négociation.

6.3 Dépenses non admissibles

En général, toutes les dépenses dont le contractant ne peut prouver qu'elles sont directement ou indirectement utiles pour l'exécution du contrat ne sont pas admissibles et particulièrement les dépenses énumérées ci-dessous:

- a) Coût d'une campagne de publicité particulière n'ayant pas reçu l'accord préalable de l'Agence ou sans rapport avec le contrat;
- b) Coût de rémunérations présentant le caractère d'un partage de bénéfice;
- c) Les coûts d'acquisition des installations, des outillages des autres biens d'équipement qui sont amortis conformément aux dispositions de la clause 6.2e). Cette disposition ne s'applique pas aux objets spécialement nécessaires à l'exécution du contrat dont le coût, avec l'approbation préalable de l'Agence, a été reconnu directement imputable au contrat, soit dans ledit contrat soit dans un avenant à celui-ci;
- d) Frais d'entretien de réparation et d'entreposage, d'installations non utilisés ou excédant, à l'exception de celles qui peuvent être raisonnablement considérées comme réserves nécessaires;
- e) Amendes et pénalités, ainsi que frais judiciaires et administratifs résultant de la violation des lois et règlements;
- f) Déficits subis dans l'exécution de tout autre contrat;
- g) Frais relatifs à la création de provisions pour imprévus d'ordre général ou d'autres réserves (par exemple pour créances irrécouvrables) non spécifiquement destinées aux opérations courantes;
- h) Pertes sur créances irrécouvrables, y compris les frais de contentieux entraînés par les créances irrécouvrables;
- i) Frais afférents à la constitution d'un capital;
- j) Pertes et profits de toute nature résultant de la vente ou de l'échange d'outillage, de matériel ou d'autres biens d'équipement qui ne sont pas directement payés par l'Agence, y compris la vente ou l'échange d'investissements à court ou à long terme, sauf lorsque les pertes résultent d'un amortissement normal;
- k) Impôts sur les bénéfices;
- l) Pénalités contractuelles encourues par le contractant en vertu du contrat;
- m) Commissions et gratifications afférentes à l'obtention ou à la négociation d'un contrat;

- n) L'intérêt des capitaux nécessaires à l'entreprise pour la réalisation du contrat, qui sera considéré comme compris dans la rémunération.

CLAUSE 7 - CATEGORIES DES DEPENSES

7.1 Pour l'évaluation ou le calcul des coûts des fournitures à livrer ou des services à prester en exécution du contrat, le contractant doit distinguer les catégories des dépenses suivantes:

- a) Frais directs

Les frais directs sont ceux que l'on peut imputer spécifiquement au contrat. Les frais directs ne sont pas limités à des éléments incorporés dans le produit final tels que matériaux ou main-d'oeuvre.

- b) Frais indirects

Les frais indirects sont ceux qui n'ont pas été classés dans la catégorie des frais directs.

7.2 Le contractant donnera la répartition des frais entre les deux catégories: frais directs et frais indirects.

La méthode suivant laquelle les frais sont classés comme frais directs ou indirects ne peut subir aucune modification pendant la durée du contrat.

CLAUSE 8 - TAUX DE FRAIS GENERAUX

8.1 Les frais indirects qui doivent, en règle générale, être imputés à l'ensemble des travaux du contractant, seront classés par catégories suivant une ventilation logique, conforme aux principes comptables rationnels et aux pratiques habituelles du contractant, et présentes sous forme de taux, dits: "taux de frais généraux", applicables aux diverses catégories de frais directs auxquelles ils se rapportent.

8.2 Le contractant est tenu d'informer l'Agence de ses taux de frais généraux et de la base sur lesquels ils s'appliquent.

Par "taux provisoires de frais généraux", on entend le pourcentage de frais généraux convenu à titre temporaire aux fins de facturation en attendant la fixation du taux définitif de frais généraux.

Un taux de frais généraux est définitif lorsqu'il a été accepté comme tel d'un commun accord par l'Agence et par le contractant.

8.3 Un taux de frais généraux est fixé "a priori" s'il est fixé avant ou pendant une certaine période et basé sur les frais (évalués) à engager au cours de cette période. Un taux de frais généraux est déterminé "a posteriori" s'il est fixé après une certaine période et basé sur des frais effectivement engagés au cours de cette période.

- a) Les taux de frais généraux "fixés a priori" doivent, d'un commun accord, être établis autant que possible avant le début de la période durant laquelle ils seront appliqués. En cas d'impossibilité, le contrat stipulera, en nombre de jours, le délai dans lequel l'accord sur les taux devra intervenir. Dans ce cas, le contrat indiquera également les limites inférieures et supérieures entre lesquelles les taux devront être fixés. Si l'accord n'est pas réalisé à la fin du délai prescrit et / ou dans les limites convenues, les taux de frais généraux seront déterminés a posteriori.

Les taux de frais généraux déterminés à l'avance sont fixés soit pour la durée totale de l'exécution du contrat, soit pour une période plus courte, fixée d'un commun accord.

- b) Les taux de frais généraux déterminés "a posteriori" sont fixés le plus tôt possible après la fin de chaque exercice financier annuel du contractant. Le contractant doit, le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, proposer à l'Agence des taux définitifs de frais généraux pour cette période, en se fondant sur les dépenses qu'il a effectivement supportées, et fournir toutes pièces justificatives à l'appui.

8.4 Les résultats des négociations font chaque fois l'objet d'un avenant au contrat ou sont précisés:

- les taux finaux agréés
- les bases sur lesquelles les taux s'appliquent, et
- les périodes pour lesquelles les taux s'appliquent.

CLAUSE 9 - LIMITATION D'ENGAGEMENT

9.1 La limitation d'engagement est un montant spécifié dans le contrat et correspondant au maximum des paiements que l'Agence s'engage à effectuer et qui ne peut être augmenté que par accord écrit de l'Agence.

9.2 Si, à un moment quelconque, le contractant a des raisons de penser que les frais qu'il devra supporter pour l'exécution du contrat au cours des soixante (60) jours suivants, ajoutés à tous les frais déjà encourus, dépasseront soixante-quinze pour cent (75%) du montant de la limitation d'engagement, le contractant en informera l'Agence par écrit en soumettant l'estimation révisée du coût total.

9.3 L'Agence ne sera pas tenue de rembourser au contractant les frais engagés en sus de la limitation d'engagement, et le contractant n'est pas tenu de poursuivre l'exécution du marché, ni de supporter des frais supérieurs au montant de la limitation d'engagement prévue, si et tant que l'Agence ne lui a pas notifié par écrit que la limitation a été révisée et portée à un montant supérieur. Tous les frais engagés par le contractant en sus de cette limitation, avant l'approbation de l'augmentation sont considérés comme admissibles dans la mesure où ils seraient considérés comme tels s'ils avaient été engagés après cette augmentation.

DEUXIEME PARTIE - CONTROLE DU COUT

CLAUSE 10 - DROIT DE VERIFICATION

L'Agence se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier par un représentant autorisé la prétention du contractant au remboursement des frais supportés dans l'exécution d'un contrat de remboursement de frais ou d'un contrat à prix plafond à convertir en prix forfaitaire qui serait traitée selon les dispositions de la clause 3.4 comme un contrat à remboursement de frais.

CLAUSE 11 - PLAN DE DEVELOPPEMENT DES DEPENSES

- 11.1** Le contractant soumettra un plan de développement des dépenses qui est un programme détaillé et chiffre des travaux techniques à exécuter jusqu'à l'achèvement du projet, ces travaux étant décomposés en éléments pour lesquels sont prévues des étapes de réalisation et qui sont assortis d'évaluations de coût établies sous une forme telle que pendant la durée du projet l'avancement du programme et son coût à une date donnée puissent être comparés aux prévisions initiales faites pour cette date.
- 11.2** Lorsque le contrat le précise, le plan de développement des dépenses sera annexé au contrat.
- 11.3** Le plan de développement des dépenses doit fournir l'évaluation du coût total des travaux qui relèvent de chacun des secteurs techniques indiqués dans le plan de développement, cette évaluation étant ventilée par trimestre. L'évaluation du coût doit se rapporter au programme technique et le contractant ne doit en aucun cas inclure une marge pour imprévu d'ordre général. Les évaluations concernant les divers postes techniques doivent toutefois englober les travaux qui ne peuvent être définis ou calculés que de manière imprécise. Elle doivent également comprendre des marges établies en fonction de l'expérience, pour les retards et difficultés notoirement susceptibles de survenir dans des programmes de cette nature, pour autant qu'ils affectent les travaux de développement.

CLAUSE 12 - RAPPORTS FINANCIERS TRIMESTRIELS

Le contractant doit fournir à l'Agence au plus tard trois semaines après la fin de chaque trimestre, un rapport financier trimestriel faisant apparaître autant que possible les dépenses réelles régulièrement engagées pour l'exécution du contrat jusqu'à la fin du trimestre et l'évaluation la plus récente des dépenses totales (avec la date de l'évaluation) subdivisées de la même manière que dans la décomposition du coût fournie dans le plan de développement des dépenses.

CLAUSE 13 - OBLIGATIONS COMPTABLES

Le contractant est tenu de disposer d'une organisation comptable rationnelle et de tenir des documents concernant les frais et dépenses du contrat dans la mesure et dans le détail nécessaires pour faire convenablement apparaître tous les frais directs et indirects afférents à la main-d'oeuvre, aux matériaux, aux équipements, aux fournitures et aux services, les autres frais et dépenses de toute nature dont le remboursement peut être demandé, ainsi que toutes les remises et autres crédits dont le contractant bénéficie.

CLAUSE 14 - OPERATIONS DE VERIFICATION

- 14.1** Le contractant s'engage à communiquer, sur demande, à l'Agence ou aux personnes ou instances désignées par elle dans le contrat, tous documents utiles à la bonne exécution des contrôles et inspections comptables. Il s'engage à fournir, sur demande de l'Agence, toutes informations et justifications concernant les frais, les prix, les stocks et les prestations qui se rapportent au contrat. Il devra fournir ces informations par écrit s'il y est invité. La vérification devra normalement avoir lieu dans les locaux du contractant.
- 14.2** Sans préjudice des règlements de sécurité applicables, le contractant s'engage à permettre à l'Agence et aux personnes ou instances désignées par elle dans le contrat, d'examiner les installations et locaux d'exploitation du contractant dans lesquels les prestations sont réalisées ainsi que les magasins ou les stocks et les marchandises sont entreposés, dans la mesure où il s'agit de stocks et de marchandises nécessaires à la réalisation de la prestation.
- 14.3** Tous les renseignements fournis sont considérés comme confidentiels.

CLAUSE 15 - CONSERVATION DES PIECES JUSTIFICATIVES

A moins que le contrat n'en dispose autrement, les pièces justificatives définies par la clause 13 devront être conservées par le contractant pendant cinq ans à compter de la date de l'exécution finale du contrat.

ANNEXE II aux CONDITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTRATS DE L'ASE

BAREMES DE PENALITES

En application de la clause 28, les barèmes suivants de pénalités seront appliqués aux différents types de contrats:

1. CONTRATS A PRIX FORFAITAIRE

1.1 Fourniture d'équipements ou de matériels:

pour chaque jour de retard:

0.5 pour 1.000 depuis le premier jour jusqu'au quarantième jour inclus;

1 pour 1.000 pour chacun des jours suivants jusqu'au maximum de 10% de la valeur pénalisée telle que définie dans la clause 28.3.

1.2 Développement d'articles de prototypes déterminés:

pour chaque jour de retard:

0.3 pour 1.000 depuis le premier jour jusqu'au soixantième jour,

1 pour 1.000 pour chacun des jours suivants jusqu'au maximum de 10% de la valeur pénalisée telle que définie dans la clause 28.3.

Exceptionnellement et si stipule expressément dans le contrat, l'Agence peut surseoir à l'application des pénalités pendant une période d'un maximum de 40 jours; néanmoins, si le retard dépasse cette période, la pénalité sera appliquée dans sa totalité.

2. CONTRATS A PRIX CALCULE SUR LA BASE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS

2.1 Contrats en dépenses contrôlées plus rémunération forfaitaire:

a) Développement d'un prototype:

pour chaque jour de retard dans la fourniture d'unités prototype aux essais de qualification:

0.4 pour 1.000 depuis le premier jour jusqu'au quarantième jour inclus,

1 pour 1.000 pour chacun des jours suivants jusqu'à un plafond de 10% de l'estimation totale établie dans le contrat dans les conditions prévues à la clause 28.

b) Fourniture d'unités de production:

0.4 pour 1.000 depuis le premier jour jusqu'au quarantième jour inclus,

1 pour 1.000 pour chacun des jours suivants jusqu'à un plafond de 10% de l'estimation totale établie dans le contrat dans les conditions prévues à la clause 28.

- c) Le barème b) ci-dessus sera modifié dans le cas où le prototype et les unités de production sont fournis en application du même contrat, de sorte que le taux de 0.4 pour 1.000 par jour s'applique pendant 40 jours moins le nombre de jours pour lequel le taux des pénalités a été appliqué pour un retard de livraison du prototype.

2.2 Contrat en dépenses contrôlées plus intéressement

Les pénalités sont régies par les dispositions de la clause 4.2 de l'Annexe I.

3. CONTRATS D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

Les pénalités seront fixées cas par cas.